مركز القرن للبحوث والدراسات
والاستشارات الشرعية
البحوث الفقهية

كشف الغوامض

في أحكام اتحاد المقبض والقابض

جمعه

خضر بن حسن بن أحمد الإسحاقي السعدي الشافعي

نسخة مزيدة

مقدِّمة

الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وبعدُ:

فقَد رأيتُ في مسائل اتِّحاد القابضِ والمقْبِض تشتُّتًا في كتب المذهب مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، مع أهميتها لأثرها في أداء الصدقات وصحة التصرفات، وقد يعْسُر على الطالب المبتدئ ضبطُها، وإدراك أطرافِها واختلافِ أنواعها وأحكامها، كيف وقد اشتبه بعض ذلك على الفحول؟ كما ستراه في هذا المجموع، فأحببت لم ما شت وضم ما ند منها إلى أشباهه ونظائره، مع الاستذكار بسائر مذاهب الفقهاء المشهورين ما أمكن، ومن الله العونُ والتوفيق.

اعلم أننا نقصد باتحاد القابض والمقبِض أن يتوجه إلى شخص قبض لشيء إما لعقد من العقود وإما لاستيفاء دين وإما لفرز حق، وتثبت يده على الشيء من وجه آخر فيريدَ جعْل دوام يده على الشيء عن القبض الذي توجه إليه.

ثم قد يكون القبض حقيقيا ونعني به ما يحصل غير مندرج في تصرف يقوم به القابض بعد توجه القبض إليه.

وقد يكون ضمنيا ونعني به ما يكون مندرجًا تحت تصرف يجريه القابض سواء أكان التصرف عقدًا أم كان غيره مما يأتي تفصيله.

والقبض الحقيقي إما أن يكون قبض القابض لنفسه ونعني به أن ينوب من توجه إليه القبض عمن توجه إليه الإقباض.

وإما أن يكون لغيره ونعني به أن ينوب من توجه إليه الإقباض عمن توجه إليه القبض أو ينوب عنهما ثالث.

وفي كلتا حالي الحقيقي إما أن يكون المقبوض عينا وإما أن يكون دينًا، فهذه

أربعُ مسائل في الحقيقي وهي: أن يقبض عينا من نفسه لنفسه، وأن يقبض دينا من نفسه لنفسه، وأن يقبض عينًا من نفسه لغيره، وأن يقبض دينًا من نفسه لغيره.

وليعلم أن النظر هنا إنما هو في القبض وحده دون العقد، كبيع الوكيل من نفسه ونحوه، فالكلام في العقد غير الكلام في القبض، وبعض ما يعلل به منع تولي شخص طرفي العقد لا يصح إجراؤه في اتحاد القابض والمقبض، وقد يتلازمان في بعض الصور كأن يبيع الوكيل من نفسه والعين في يده، وقد ينفك أحدهما عن الآخر كأن يبيع من نفسه ما ليس في يده.

وأبدأ بمسائل القبض الحقيقي لكونه الأصل، ولظهورِ اتحاد القابض والمقبض فيه فأعقد له مبحثا فيه مطلبان، ثم أعقد للضمني مبحثا ثانيا فيه مطلبان أيضا.

المبحث الأول: في القبض الحقيقي

لا يخلو القبض هنا –كما سبق– من أن يكون قبضًا لغيره أو يكون قبضا لنفسه فأعقد لهما مطلبين في المبحث:

المطلب الأول: في قبض الشخص من نفسه لغيره

قبض الشخص من نفسه لغيره إما أن يكون في دين وإما أن يكون في عين، فأعقد مسألتين في المطلب:

المسألة الأولى: أن يقبض من نفسه دينًا لغيره

صورتها:

أن يثبت له دين على آخر، فيوكله بقبض دينه من نفسه، كأن يقول له: افرز أو

اعزل حقي عليك، وضعه في حرز ليكون أمانة عندك، ونحو ذلك مما فيه قبض حقيقي من نفسه لغيره.

حكمها:

إذا كان القابض المقبض هو الأب لابنه الصغير فهو جائز إجماعًا(١)، ويلحق به الجد في مذهبنا كما سيأتي في نص الشافعي رحمه الله، ومن المذاهب من ألحق بالأب ولي الطفل مطلقا، وليس كلامنا في هذه الصورة.

وأما إن كان القابض المقبض غير وليٍّ لمن يقبض له بل هو وكيل عنه في القبض فهو محل الكلام واختلف العلماء في صحة هذا التوكيل والقبض على قولين:

القول الأول: أن ذلك لا يصح، وهو المذهب، نص عليه الشافعي في الأم(٢)، قال: (فإن ارتهن رجل من رجل رهنا ووكل المرتهن الراهن أن يقبضه له من نفسه فقبضه له من نفسه لم يكن قبضا، ولا يكون وكيلا على نفسه لغيره في قبض؛ **كما لو كان له عليه حق فوكله بأن يقبضه له من نفسه، ففعل، فهلك، لم يكن بريئا من الحق كما يبرأ منه لو قبضه وكيل غيره**، ولا يكون وكيلا على نفسه في حال إلا الحال التي يكون فيها وليا لمن قبض له وذلك أن يكون له ابن صغير فيشتري له من نفسه ويقبض له أو يهب له شيئا ويقبضه فيكون قبضه من نفسه قبضا لابنه ؛لأنه يقوم مقام ابنه . وكذلك إذا رهن ابنه رهنا فقبضه له من نفسه فإن كان ابنه بالغا غير محجور لم يجز من هذا شيء إلا أن يقبضه ابنه لنفسه أو وكيل لابنه غير

---

(١) ينظر: الأوسط لابن المنذر (١٢/ ٤٢)، والاستذكار لابن عبد البر (٧/ ٣٠٨).

(٢) (٤/ ٢٩٣).

أبيه)، والذي يخص ما نحن فيه هو قوله: كما لو كان له عليه حق....لم يكن بريئا من الحق، وسيأتي الكلام على باقي النص في صور الاتحاد المختلفة.

وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة(٣)، وهو قول المالكية في طعام المعاوضة(٤).

القول الثاني: صحة القبض بذلك، وهو وجه ذكر الإمام جريانه عند والده، وحكاه الغزالي والشيخان أيضًا(٥).

وهو قول المالكية(٦) والمذهب عند الحنابلة(٧).

واستثنى المالكية طعام المعاوضة على المشهور وصوروه بقبضه من نفسه لنفسه فغالب الظن أنه إذا امتنع هذا يمتنع قبضه من نفسه لغيره بل صرح بذلك في بعض كتبهم(٨)، واستثنى الحنابلةُ الزكاةَ فلا يصح توكيل المزكي في القبض ولا

---

(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٦٧)، والفروع لابن مفلح وتصحيحها للمرداوي (٤/ ٣٤١ و٦/ ٣٣٦).

(٤) صرحوا به في الطعام لاشتراط القبض في التصرف فيه، لكن تعليل الجرجرائي قد يفهم أن هذا القول يرد في غير الطعام أيضا. ينظر: النوادر والزيادات (٦/ ٤١-٤٢)، والتبصرة للخمي (٧/ ٢٩٧٦)، ومناهج التحصيل (٦/ ١٤٧).

(٥) ينظر: نهاية المطلب (٧/ ٤٣)، والوسيط (٣/ ٢٨٦-٢٨٧)، والعزيز (٥/ ٢٢٦-٢٢٧).

(٦) بل عندهم إذا تصرف المودَع في الوديعة واستسلفها ثم رد مثلها إلى الحرز انقلب الدين الذي في ذمته إلى الأمانة اكتفاء بالائتمان السابق، ينظر: المدونة (٣/ ٩١)، والذخيرة (٥/ ٢٨١)، ومناهج التحصيل (٦/ ١٤٧)، والتاج والإكليل (٧/ ٢٧٦).

(٧) ينظر: تصحيح الفروع للمرداوي (٦/ ٣٣٦)، والإنصاف له (٤/ ٤٦٩).

(٨) والذي يظهر أن هذا الاستثناء إنما هو في التصرف فيه لا في مطلق أحكام القبض، ينظر: البيان والتحصيل (١١/ ٣٠٦-٣٠٧)، والجواهر الثمينة (٢/ ٧٢٢)، والشرح الكبير للدردير (٣/ ١٥٣).

يكفي عزله لمال الزكاة(٩).

ولم يتعرض أصحابنا للزكاة هل هي داخلة في الخلاف؟ ونص الشافعي أنه لا يكفي قبضه لها من نفسه، قال: (من أخرج زكاة الفطر عند محلها، أو قبله، أو بعده ليقسمها فضاعت منه وكان ممن يجد زكاة الفطر فعليه أن يخرجها حتى يقسمها، أو يدفعها إلى الوالي، وكذلك كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه ما كان من أهل الأداء الذين يجب عليهم)(١٠).

أما المالكية فذكروا أن عزل الزكاة كاف في براءة الذمة وفي تعين المعزول للزكاة وإن تلف الأصل(١١) وهذا يقتضي أن له قبضها من نفسه.

أدلة القولين

وجه القول الأول: قال الماوردي معللا عدم الجواز: (لأنه يصير مبرئا لنفسه بنفسه)(١٢)، وتوضيح ذلك أن الدين شاغل ذمته، فإذا وُكِّل في القبض من نفسه كان ذلك طريقا إلى إبرائه لنفسه فيما إذا عزل الدين ثم هلك.

وقد يوجه بمعنى آخر وهو أن حقيقة القبض منتفية، فإنه يقتضي بالضرورة قابضًا ومقبوضا منه، ولا يمكن أن يكون الشخص الواحد قابضا ومقبوضا منه في شيء واحد في وقت واحد.

دليل القول الثاني: لم أقف له على استدلال ولا توجيه؛ لكن يمكن يحتج له

---

(٩) ينظر: المغني (٤/ ١٤٨-١٤٩)، والإنصاف (٣/ ٢١٦)، وكشاف القناع (٢/ ٢٦٩).

(١٠) الأم (٣/ ١٧٦).

(١١) ينظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٠٢-٣٠٣)، والتاج والإكليل (٣/ ٢٥٣)، والشرح الكبير للدردير (١/ ٥٠٣).

(١٢) الحاوي (٧/ ٣٠٩).

من المنقول ومن المعقول:

أما المنقول: فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة أصحاب الغار الثلاثة، وفيها: « وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته، وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا فكشف عنهم» متفق عليه(١٣).

وجه الاستدلال أن المستأجِر قد قبض فرَق الذُّرة من نفسه فإن الأجير لم يقبضه، ومع ذلك صار نماؤه للأجير، فدل على صحة قبضه من نفسه لغيره.

وأما من المعقول: فهو القياس على ولي الصغير في تولي طرفي العقود والقبض، كما قاسوا عليه قبضه لنفسه من نفسه(١٤).

ووجه استثناء طعام المعاوضة عند المالكية أنه يشترط فيه القبض و(قبضه من نفسه لنفسه قبض ضعيف فهو كلا قبض)(١٥).

ووجه استثناء الحنابلة للزكاة (أن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها، فإذا وكله في الشراء بها كان التوكيل فاسدا، لأنه وكله في الشراء بما ليس له، وبقيت

---

(١٣) ينظر: صحيح البخاري كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي (٣/ ٧٩ ح ٢٢١٥)، وصحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة (٤/ ٢٠٩٩ح ٢٧٤٣)، واللفظ للبخاري.

(١٤) ينظر: المغني لابن قدامة (٦/ ١٩٣-١٩٤).

(١٥) شرح الزرقاني على مختصر خليل (٥/ ٢٩٧).

على ملك رب المال، فإذا تلفت كانت في ضمانه)[١٦].

مناقشة التوجيهات والاختيار

يمكن مناقشة كونه يبرئ نفسه بنفسه بالمنع؛ فإن الدائن هو الذي سلطه على ذلك فهو المبرئ في الحقيقة إن حصل إبراء.

وأما كون حقيقة القبض منتفية فمسلم به؛ لكن هذا كالمقبوض حكمًا، وقد يقام القبض الحكمي مقام القبض الحسي كما في ولي الطفل.

وأما الاستدلال بحديث ابن عمر للقول الثاني فعنه أجوبة:

أولها: أنه ليس في الحديث ما يصرِّح بأن الفرَق كان في الذمة، بل يجوز أن يكون معيَّنًا، وحينئذ فلا دلالة فيه على خصوص قبض الدين من النفس.

وثانيها: أن فيه (فأعطيته فأبى أن يأخذ)، وفي هذا دلالة على أنه وضعه بين يديه، والظاهر أنه كالَه له، وحينئذ فيكون مقبوضًا، فإن هذا كافٍ في ثبوت يد الأجير عليه وانتقال ضمانه إليه، كما صرح به الحنفية والشافعية[١٧].

وثالثها: أنه ليس في الحديث أن الأجير أذن له في قبضه من نفسه، ولا يصح قبضه لدين غيره من نفسه من غير إذن بلا خلاف فيما أظن؛ وإلا لأدى إلى أن يبرئ نفسه بنفسه! ولا ترد الزكاة عند المالكية؛ فإن لها وضعًا خاصا إذ ليس لها مستحق معين يُعتبَر إذنه.

---

(١٦) المغني لابن قدامة (٤/ ١٤٨-١٤٩).

(١٧) وأما الحنابلة فجعلوا مطلق الكيل في المكيل أو الوزن في الموزون مع حضور المشتري ونحوه كافيا في القبض؛ ولعلهم قصدوا: مع التخلية، وأما المالكية فلم يظهر لي حقيقة قولهم في الكيل مع التخلية، ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٥)، وأسنى المطالب (٢/ ٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٦١)، والشرح الكبير للدردير (٣/ ١٤٥)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢٢١).

ورابعها: أنه يحتمل أن المستأجر تبرع بذلك، ولم يكن يلزمه جعل الفرَق ونمائه للأجير، ذكره الحافظ ابن حجر في الجواب عن أمر آخر(١٨).

وخامسها: أن هذا في طعام معاوضة، ولا يصح اتحاد القابض والمقبض فيه عند المالكية المجيزين لاتحاد القابض والمقبض، ولعل الحنابلة لا يخالفونهم، فلا يتأتى الاستدلال بظاهره مع الاتفاق على منعه، وستأتي المسألة بعد قليل.

وسادسها: أن هذا شرع من قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف، قال الحافظ ابن حجر: (لكن يتقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه مساق المدح والثناء على فاعله وأقره على ذلك ولو كان لا يجوز لبينه فبهذا الطريق يصح الاستدلال به)(١٩).

وأما توجيهه بالقياس على ولي الطفل فقد يقال: هذا مستثنى لمعنى فيه لا يتعداه، ألا ترى أن للأب ذلك من غير توكيل، وليس للمدين ذلك إلا بتوكيل، والأمر الآخر أنه لا يمكن في الولي إلا ذلك، فإن الصغير ليس أهلا للقبض، ولا معنى لتكليف الولي إقامة وكيل له في القبض فإن يد الوكيل كيده، بخلاف غير الولي، فإنه يمكن منه القبض الحقيقي إما بنفسه وإما بوكيله.

وبهذا يجاب أيضًا عن دعوى القبض الحكمي، فالقبض الحكمي إنما يكون حيث يتعذر القبض الحسي كما هو الحال في الولي.

ومما يعين على معرفة الصواب في المسألة النظر في عدة مسائل تتفرع عن هذه، ومنها:

---

(١٨) ينظر: فتح الباري (٤/ ٤٠٩).

(١٩) ينظر: المصدر السابق.

أولا: توكيل المشتري للبائع في تولي قبض المبيع هل يجيز له التصرف في المبيع؟ أما عند من يمنع اتحاد القابض والمقبض فواضح(٢٠)، وأما عند من يجيزه فقد سبق أن المالكية منعوا ذلك في طعام المعاوضة وهو محل امتناع التصرف في المبيع قبل القبض عندهم، وسبق أنهم قالوا: هو قبض ضعيف فلا يبيح التصرف، فإذا كان كذلك ضعف القول بأنه قبض صحيح.

وأما الحنابلة فلم أقف لهم على كلام، وما يأتي في المسألة الثانية يؤيد أنهم يمنعونه، وهو الظاهر؛ ويبعد القول بجواز بيع الطعام المشترَى بمجرد توكيل البائع في قبضه وعزله له من غير أي قبض من جهة المشتري؛ إذ يفوت به العمل بالنهي الوارد.

ثانيا: الربويات التي يشترط في بيعها القبض هل يكفي فيها توكيل أحد الطرفين للآخر بالقبض فيها؟ لم أقف فيها على قول، والمنع واضح على قول من يمنع اتحاد القابض والمقبض، وأما غيرهم فالمالكية لا يجيزون إيداع الربوي عند من قُبض منه بعد القبض(٢١)، ومن ضرورة ذلك أن يمنعوا توكيله في القبض من نفسه، ولم أقف للحنابلة على ما يؤخذ منه حكم المسألة، والذي لا يتجه غيره أنه لا يصح ولا يحصل القبض المشروط بذلك.

ثالثا: الرهن، يشترط فيه القبض اتفاقا إما في لزومه وإما في دوامه، فهل يصح أن يوكل المرتهن الراهن(٢٢)؟ سيأتي الكلام عليها ضمن حكم قبض القابض عينا

---

(٢٠) وقد نص الشافعية على المنع. ينظر: بحر المذهب (٥/ ٢٠٩)، والروضة (٩/ ٢٢٤).

(٢١) ينظر: مواهب الجليل (٤/ ٣٠٦).

(٢٢) ولا يضر تعلق هذه المسألة بالأعيان دون الديون التي الكلام هنا فيها؛ لأن المقصود هو تطبيق

لغيره من نفسه، ويتضح من هناك أنهم -فيما يظهر- مجمعون على عدم صحة التوكيل في الجملة.

رابعًا: المضاربة على دين في ذمة العامل، قال ابن المنذر: (قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة)[٢٣][٢٤]. وعلة المنع عند الحنفية أن (المديون لا يكون قابضا للدين من نفسه لصاحبه، وصاحب الدين لا يمكن أن يبرئه عن الضمان مع بقائه بدون القبض)[٢٥]، وبمثله علله الشافعية[٢٦]، والحنابلة[٢٧]، وعلله المالكية بـ(التهمة لأن يكون أخره على أن يزيده فيه)[٢٨].

فأما الحنفية والشافعية فهم على أصلهم، وأما الحنابلة فتعليلهم مخالف

تعليل القولين على المسألة ولم تكن التعليلات التي ذكرت خاصة بالديون دون الأعيان.

(٢٣) الإشراف (١/ ١٠١) ط القطرية.

(٢٤) نقل القرافي في الذخيرة (٦/ ٣٦، ٩/ ١٧٧) عن أشهب جواز ذلك، والذي في النوادر والزيادات (٧/ ٢٤٥)، والجامع لمسائل المدونة (١٥/ ٦٠٠)، والتبصرة للخمي (١١/ ٥٢٢٩) أن خلاف أشهب إنما هو في إنفاذه إذا وقع لا جوازه ابتداء، وجاء في الجوهرة النيرة (١/ ٢٩٢) من كتب الحنفية: (قال أبو يوسف ومحمد تجوز المضاربة ويبرأ المضارب من الدين)، وهذا مخالف لما في كتب المذهب الحنفي كالمبسوط (٢٢/ ٢٩)، وبدائع الصنائع (٦/ ٨٣)، والهداية مع البناية (١٠/ ٤٧).

(٢٥) المبسوط للسرخسي (٢٢/ ٢٩).

(٢٦) ينظر: البيان للعمراني (٧/ ٢٣١).

(٢٧) قال ابن قدامة: (لأن المال الذي في يدي من عليه الدين له، وإنما يصير لغريمه بقبضه، ولم يوجد القبض هاهنا)، المغني (٧/ ١٨٢).

(٢٨) شرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ٢٠٤)، وهو في المدونة بلفظ مقارب (٣/ ٦٣١).

لأصلهم في مسألة اتحاد القابض والمقبض، وقد شعر بذلك متأخرو الحنابلة فذكروا صورتين للمسألة، قال البهوتي: (إن قال: اعزل ديني عليك وقد قارضتك به ففعل واشترى بعينه شيئا للمضاربة فالشراء للمشتري؛ لأنه اشترى لغيره بمال نفسه فحصل الشراء له وإن اشترى في ذمته فكذلك؛ لأنه عقد القرض على ما لا يملكه، وإن وكله في قبض دينه من نفسه فإذا قبضته فقد جعلته بيدك مضاربة ففعل صح لصحة قبض الوكيل من نفسه بإذنه)، ففرق بين لفظ العزل ولفظ القبض مع أن العزل هو القبض هنا!

وأما المالكية فتعليلهم لا يخدش في أصلهم، لكن قد ينازَعون في صحته؛ فإنه اتهام بعيد، وكيف يتهم بأنه زاده ليؤخره، وهو إنما دخل معه في مضاربة تقبل الربح والخسران، ولو ادعى العامل الخسارة لصدِّق؟

فالظاهر أن التعليل الصحيح للمسألة هو ما ذكره الحنفية ومن معهم.

والمختار أن اتحاد القابض والمقبض على هذا الوجه غير صحيح لما يلي:

١- أن حقيقة القبض المشروط شرعًا غير موجودة في هذه الصورة.

٢- أن المعنى المقصود من اشتراط القبض إنما هو رفع تسلط يد المالك المقبِض عن المقبوض، وهو غير حاصل عند توكيله في القبض، فلا يصح أن يكون قبضًا تناط به الأحكام الشرعية مع فقدان مقصود القبض فيه.

٣- أن هذه المسائل الأربع التي يظهر فيها اتفاقهم على المنع وما شاكلها تُوضح أن قبض الشخص من نفسه لغيره بهذه الصورة ضعيف لا ينبغي الاعتماد عليه في شيء إلا فيما وقع الإجماع عليه، وهو ولي

الطفل الذي هو أبوه أو من ألحق به عند من ألحق، قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، أو عبدا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه: أن الهبة تامة)[٢٩]، وتجويزهم قبض الأب في هذه المسائل دون قبض غيره دليل واضح على الفرق بينه وبين غيره ممن يمكنهم إجراء حقيقة القبض، والله أعلم.

تنبيه: لا فرق في هذه المسألة بين أن يكون القابض المقبض هو المدين نفسه وبين أن يكون شخصًا آخر يؤدي عن المدين متبرعا أو مقرضا فيقبض من نفسه للدائن؛ لأنه كالمدين يقبض مال نفسه من نفسه لغيره[٣٠].

المسألة الثانية: أن يقبض من نفسه عينًا لغيره

صورتها:

أن تكون عند الشخص عين يتعلق بها ما يقتضي إقباضها لآخر؛ كالمغصوب والمبيع والموهوب والمرهون، فينوبَ المقبِض عن القابض في قبضها، كأن يشتري شخص طعامًا بعينه من آخر، ثم يوكلَ البائعَ في قبضه له من نفسه، أو يهب له شيئًا بعينه ويوكلَ المتهبُ الواهب في قبضه له من نفسه.

حكمها:

إن كان ذلك من الأب لابنه الصغير فهو جائز بالإجماع كما سبق عن ابن

---

(٢٩) الإشراف (٧/ ٨٣).

(٣٠) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٩/ ٧٢)، والمجموع للنووي (٩/ ٢٨٠).

المنذر رحمه الله، وسبق في نص الشافعي رضي الله عنه جوازه.

وإن كان من موكل ووكيل في القبض فله حالان:

الحال الأولى:

ألا يكون القبض عن جهة عقد لا يتم إلا به، كالمغصوب يقلبه المالك وديعة ليبرأ الغاصب من الضمان ففيه وجهان في المذهب:

الوجه الأول: أنه يبرأ من الضمان، فعلى هذا صح قبض الغاصب من نفسه للمالك، وهو الأصح المعتمد في المذهب(٣١)، وهو قول المذاهب الثلاثة(٣٢)، وعلته: أن مقصود الإيداع الائتمان فلا يجتمع معه الضمان.

الوجه الثاني: أنه لا يبرأ ما لم تتبدل اليد(٣٣)، وعلته اتحاد القابض والمقبض.

والوجهان جاريان فيما لو أبرأه صريحًا؛ لكن رجح الرافعي عدم البراءة ثم قال: (وربما استشهد من قال بعدم البراءة في الصورة السابقة بهذه الصورة، فقال: إنشاء عقود الأمانات ليس بآكد من التصريح بالإبراء، فإذا لم تحصل البراءة به فتلك العقود أولى)(٣٤)، وهو استشهاد قوي، فالصواب أن هذه أولى بالبراءة وقد

---

(٣١) ينظر: العزيز (٤/ ٤٧٦)، والروضة (٤/ ٦٨-٦٩).

(٣٢) ينظر: المحيط البرهاني (٥/ ٥٢٠)، والمغني (٦/ ٤٥٢)، والذخيرة (٨/ ١١٤)، والاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٥)، وكشاف القناع (٤/ ١٠٤)، والفتاوى الهندية (٤/ ٣٣٨).

(٣٣) ينظر: نهاية المطلب (٦/ ١٠٠)، والعزيز (٤/ ٤٧٦)، والروضة (٤/ ٦٨).

(٣٤) العزيز (٤/ ٤٧٦).

تعقب النووي الرافعي بتصحيحه عن طائفة وعزوه إلى ظاهر النص(٣٥).

والصواب المختار صحة ذلك وثبوت البراءة؛ فإن الملك تام في المغصوب ونحوه ولا حق للغاصب فيه فمقصود القبض تام فلا وجه لاشتراطه في أي أمر من الأمور.

الحال الثانية:

أن يتعلق بالعين عقد لا يتم إلا بالقبض فهو على قسمين:

القسم الأول: أن يكون الوكيل أحد العاقدين يوكله الآخر في القبض له من نفسه، فهذا لا خلاف أعلمه في المذهب أنه لا يجوز وصوروه بالمرتهن يوكل الراهن في القبض وقد مرت في نص الشافعي(٣٦)، وبمثله صرح الحنفية والحنابلة(٣٧)، ولم أر لهم كلاما في توكيل المتهب للواهب أو المشتري للبائع(٣٨)، وأما فقهاؤنا فتعرضوا لهما، أما الأولى فقد نقل الزركشي فيها الجزم بالبطلان عن صاحب الاستقصاء(٣٩)، وأما الثانية فهي داخلة في قول الشافعي:

---

(٣٥) ينظر: الروضة (٤/ ٦٨).

(٣٦) ينظر: الأم (٤/ ٢٩٣)،

(٣٧) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٠١)، والمغني لابن قدامة (٤/ ٢٥٢).

(٣٨) ثم رأيت نص الحنفية على المنع إذا صرح بالوكالة في القبض دونما إذا أمره بفعل في المبيع كأن يكيله في ظرف المشتري أو يطحنه ونحو ذلك مما سيأتي في المبحث الثاني، والكيل في الظرف قبض صحيح عند الحنابلة أيضًا كما في المغني (٤/ ٢٥٢)؛ لكنهم لم يذكروا حكم التوكيل المجرد في القبض، ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٢٠-١٢١)، والنهر الفائق (٣/ ٥٠٨).

(٣٩) ينظر: خادم الرافعي والروضة، من أول كتاب الهبة إلى نهاية كتاب اللقطة، تحقيق عبد العزيز بن محمد الغانمي ص(١٥٠)٠

(ومن ابتاع من رجل طعاما فكتب إليه المشتري أن يقبضه له من نفسه فلا يكون الرجل قابضا له من نفسه، وهو ضامن عليه حتى يقبضه المبتاع أو وكيل المبتاع غير البائع، وسواء أشهد على ذلك أو لم يشهد)[٤٠]، وقولِ النووي: (قال أصحابنا: للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في الإقباض، ويشترط في ذلك أمران:

أحدهما: أن لا يوكل المشتري مَن يدُه يد البائع كعبده ومستولدته..... الثاني: أن لا يكون القابض والمقبض واحدا)[٤١]. وهو أصل متقرر في المذهب.

وهو أيضا مقتضى كلام المالكية في طعام المعاوضة السابق نقله في المسألة الأولى، فإنه يعم المعين وما كان في الذمة، وتشديدهم في الرهن وأنه يجب ألا تثبت للراهن عليه يد يدل عليه.

فالذي يظهر أن المنع في هذا القسم متفق عليه؛ وحجة المنع ما سبق في المسألة الأولى.

القسم الثاني: أن يكون القابض أجنبيا عن العقد كأن تكون السلعة وديعة عند شخص فيبيعها المالك لشخص آخر، ثم يوكل المشتري المستودَع في قبضها من نفسه، فهذا جائز في المذهب وصوروه بعقد الهبة قال الرافعي: (ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل الموهوب منه الغاصب، أو المستعير، أو المستأجر بقبض ما في يده من نفسه، وقبل= صح، وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض، برئ الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا يخالف الأصل المشهور في أن الشخص

---

(٤٠) الأم (٤/ ١٤٦).

(٤١) المجموع (٩/ ٢٨٠).

الواحد لا يكون قابضا ومقبضا)[٤٢].

وتعقُّب الرافعي مجرد استشكال لا منع[٤٣]، وقد أجيب عنه بعدة أجوبة:

أحدها: جواب ابن الرفعة بأن اتحاد القابض والمقبض إنما يمتنع فيما كان في الذمة (أي الديون) دون الأعيان[٤٤].

وهو جواب غير سديد، وقد تعقبه الزركشي بأن كلام الماوردي يقتضي أن ذلك في الأعيان أيضا، وبما سبق عن صاحب الاستقصاء قبل قليل، وهذا التعقب -وإن عكَّر على ابن الرفعة- فيه ضعف؛ لإيهامه أنه لا رد إلا بمثل هذين النقلين في فرعين، والحقيقة أن جواب ابن الرفعة من الضعف بمكان، فقد نص الشافعي واتفق الأصحاب على أنه لا يصح توكيل المرتهن للراهن في القبض، وهذا إنما هو في الأعيان؛ لأن الرهن في معتمد المذهب لا يكون إلا عينًا[٤٥]، ويقتضي كلام ابن الرفعة أيضًا أنه يصح توكيل المشتري للبائع في قبض المبيع المعين ثم يتصرف فيه، ولا يُشك في مناقضة هذا للمذهب بل لكافة مذاهب الأئمة في المبيع المحتاج إلى إقباض عندهم كما ظهر في القسم الأول.

والثاني ذكره الزركشي وهو: أن الروياني نسب هذا القول إلى ابن سريج، قال الزركشي: (ويظهر أنه فرعه على قوله في صحة التوكل والتوكيل[٤٦] في شيء

---

(٤٢) العزيز (٦/ ٣١٦)، وينظر للمسألة: البيان للعمراني (٨/ ١٢١).

(٤٣) ينظر: حاشية الشربيني على شرح البهجة (٣/ ١٧٩).

(٤٤) ينظر: المطلب العالي، جزء بتحقيق أحمد بن محمد الحربي، ص (٤٣٤).

(٤٥) ينظر: منهاج الطالبين ص(٢٤٢).

(٤٦) كذا في المخطوط (٨/ ١٠/ أ)، وجعله المحقق ص(١٥٠): صحة التوكيل، والتوكيلُ في شيء واحد.اهـ ولا يظهر له معنى.

واحد، وحينئذ فلا يكون جاريا على المذهب)، ولعله قصد ما حكي عن ابن سريج: أن في تولي الوكيل طرفي العقد ونحوه -كالخصومة- وجهين، أحدهما الجواز، حكاه عنه الماوردي وإمام الحرمين وغيرهما(٤٧).

فإن كان هذا قصده، فلا أدري كيف جعله قولا لابن سريج؟ والمنقول عنه في ذلك إنما هو إجراء وجهين، ولم أقف على من نسب إليه أنه صحح الجواز حتى يجعل قوله، وعلى تقدير نسبته إليه فقد نُقل هذا الحكم عن الشيخ أبي حامد وغيره بلا إجراء خلاف فيه، فكيف يكون مبنيا على ضعيف في مسألة خلافية؟ ولعدم وضوح هذا البناء اعتمد الأصحاب قول أبي حامد، بل لم يجروا في المسألة خلافا أصلا.

ويمكن أن يكون قصده ما يأتي في مسألة توكيل المدين في شراء سلم بما عليه(٤٨)، لكن سيأتي أن الشيخ أبا حامد يغلط ابن سريج فيها، فيبعد أن يخرج الشيخ أبو حامد على ما هو خطأ عنده دون تنبيه عليه، وسيأتي أيضًا ما في تضعيف قول ابن سريج هناك من الإشكال.

والثالث: ما أبداه الزركشي فرقًا من عنده فقال: (يمكن أن يقال: ليس هذا من اتحاد القابض والمقبض، وإنما هو قبضٌ مجرد؛ لأن العارية بطلت بالهبة، والتوكيل في قبضها كالتوكيل في قبض عين اشتراها ولا يد لأحد عليها، لكن قضية هذا أنه لا يبرأ الغاصب بالقبض من نفسه، وكلام الرافعي يقتضي براءته؛

---

(٤٧) ينظر: الحاوي (٦/ ٥١٠)، والعزيز (٥/ ٢٢٧).

(٤٨) ينظر: ص (٣٥).

لأنه جعله مقبضاً له)[٤٩].

وهو فرق موهوم لا حقيقة له، والتشبث بالفروق الوهمية وغير المؤثرة ليس من الفقه في شيء، وكيف يدعى أنه لا يد على العارية بعد انتهاء عقد الإعارة؟ ولغيره أن يقول: إن ملك البائع للعين المبيعة ينتهي قطعًا بلزوم البيع، فلتكن السلعة كعين لا يد لأحد عليها!

وصور هذا الجواب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بوجه آخر، فقال: (الأوجه أن يقال: ليس ذلك من القاعدة المذكورة؛ لأن صورته أن يأذن الواهب للمتهب في القبض ممن ذكر ويوكله المتهب في القبض، لا أن يأذن الواهب لمن ذكر في الإقباض ويوكله المتهب في القبض)[٥٠].

وهو أيضًا غير مُجْدٍ؛ لأننا نعني باتحاد القابض والمقبض أن يتعلق بالعين ما يحتاج إلى قبض فينوب مَن العينُ في يده عن العاقد المحتاج إلى قبضه، وهذا حاصل، ولأنه ليس لمن السلعة في يده أن يُقبِضها للمتهب إلا بإذن من الواهب، فهو في كل حال وكيل عن الواهب في الإقباض، ويكفي أن الرافعي والنووي وابن الرفعة والزركشي وغيرهم سلموا بذلك.

والفرق الحقيقي هو أن مقصود القبض هو رفع يد المالك الأول عن المقبوض فإذا كان في يد طرف ثالث فإن كانت نائبة عن الأول فلم تزل يده عليه، وإن كانت نائبة عن الثاني زالت يد الأول وثبتت يد الجديد، وبتوكيل المالك

---

(٤٩) خادم الرافعي والروضة، من أول كتاب الهبة إلى نهاية كتاب اللقطة، تحقيق عبد العزيز بن محمد الغانمي ص(١٥٠).

(٥٠) أسنى المطالب (٢/ ٤٨١).

الجديد للثالث -بإذن الأول فيما يحتاج إلى إذنه- تحولت يده إلى النيابة عن الجديد وارتفعت يد الأول بالكلية، فلم يكن معنًى للبحث عن حقيقة القبض بعد حصول مقصوده، وهذا معنى يصرح المالكية بملاحظته في القبض حيث يمنعون حصول القبض عند جولان يد المالك في الرهن(٥١)، وحام حوله إمام الحرمين؛ إذ قال: (سرّ الإقباض التمكينُ، ثم صُورُ التمكينِ تختلف باختلاف المبيع)(٥٢).

يوضح هذا المعنى أنهم يكادون يتفقون -كما سبق في القسم الأول- على أنه لا يصح قبضُ المستحَقِّ عليه القبضُ للأعيان من نفسه، ويتفقون -كما سيأتي في المطلب الثاني- على صحة قبض المستحِق له من نفسه، وإنما ذلك لحصول المعنى المقصود في الثانية دون الأولى، فكذا الحال في يد الثالث أيضًا، فاليد القوية وهي يد الأصيل لا يصح جعلها يد وكيل، واليد الضعيفة وهي يد الوكيل يصح جعلها يد أصيل، فيصح فيها نقل جهة الوكالة أيضا، والله أعلم.

ولا يرد على هذا الفرق إلا شيئان:

أحدهما: صورة عقد الوكيل بأن تكون عنده السلعة ويتولى العقد عليها فهل لمن عاقده أن يُنِيبه في القبض لكون يده يد وكيل لا يد أصيل؟

والظاهر: لا؛ لأن الوكيل لما تولى العقد نُزِّل منزلة المالك في كل ما يتعلق بأحكام العقد، بل هو أقوى من المالك في بعض ذلك، ألا ترى أنه لو عقد عقدًا يجري فيه الربا بحضرة الموكل تعلق حكم التقابض به لا بالموكل، فمفارقة

---

(٥١) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٥/ ٢٣٩).

(٥٢) نهاية المطلب (٥/ ١٨٠).

الموكل غير مؤثرة ومفارقة الوكيل مؤثرة(٥٣)، فكذا الحال هنا، لا تصح إنابته في القبض لكونه العاقد، ولا إنابة الموكل لما سبق، والله أعلم.

والثاني: ما قاله الرافعي وتبعه عليه النووي أنه (لا يجوز أن يوكل البائع رجلا بالإقباض [ويوكله] المشتري بالقبض كما لا يجوز أن يوكله هذا بالبيع وذاك بالشراء ليتولى الطرفين)(٥٤).

ولم أر هذا التصريح لأحد قبل الرافعي، وكلام من قبله إنما هو في العقد وما جرى مجراه كالقسمة وسيأتي الكلام على القسمة.

وفي التفريق بين هذا وبين ما سبق عن الشيخ أبي حامد وغيره عسرٌ، والمتخيل في التفريق أمران:

أحدهما: أن يقال: المنع خاص بالبيع؛ لما ورد في الشرع من التشديد في قبضه.

لكن يعارضه قول الشافعي: (كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن والهبات والصدقات لا يختلف ذلك)(٥٥)،

فدل على استواء القبض المشترط في العقود، لذا قال الزركشي: (ويؤخذ من هذا الذي قاله الشيخ أبو حامد أنه لو باع العينَ المغصوبة أو المستأجرة أو المستعارة ووكّل المشتري مَن العينُ في يده أن يقبضَها له من نفسه صحّ ، ولم يذكروه)(٥٦).

---

(٥٣) ينظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣)، والمغني لابن قدامة ط: القاهرة (٥/ ١٠٣)، والعزيز (٥/ ٢٥٠).

(٥٤) العزيز (٤/ ٣١٠)، وينظر: روضة الطالبين (٣/ ٥٢٢)، والمجموع (٩/ ٢٨٠).

(٥٥) الأم (٤/ ٢٩٤).

(٥٦) خادم الرافعي والروضة، من أول كتاب الهبة إلى نهاية كتاب اللقطة، تحقيق عبد العزيز بن محمد الغانمي ص(١٥٠).

والثاني: أن يقال: بالفرق بين من كان وكيلا مجردا في الإقباض ومن وقعت العين في يده لحظ نفسه بعارية أو إجارة أو غصب فتكون أيدي هؤلاء أقوى من يد الوكيل المجرد، وقد يلتحق المودَع بالوكيل لأنه وكيل في الحفظ وقد يلتحق بهؤلاء لكونه ليس وكيلا في مجرد الإقباض، ولم أرهم ذكروا الوديعة في المنقول عن أبي حامد وغيره.

لكن لا يظهر لي أن هذا الفرق يقتضي صحة قبض هؤلاء دون الوكيل؛ لأنهم ليس لهم أن يُقبِضوا المتهب أو المرتهن ونحوهما إلا بإذن من المالك؛ وحينئذ فهم وكلاء عنه في الإقباض، وإن لم يكونوا وكلاء في قبضهم الأول، والمؤثر إنما هو الوكالة عنه في الإقباض، ويشاركون الوكيل المجرد في ذلك.

ويمكن أن يحمل منع الرافعي على ما إذا كان المبيع مقدَّرا يحتاج إلى كيله ونحوه فلا ينفرد به المشتري على المعتمد عند الأصحاب -كما سيأتي- فكذا غيره، ويحمل كلام أبي حامد وغيره على الأعيان التي لا تحتاج إلى ذلك بل تقبض بمجرد النقل ونحوه، والمنقول عن أبي حامد وغيره كالصريح في ذلك فإنهم فرضوا المسألة في المستعير والمستأجر والغاصب والذي في أيدي هؤلاء أعيان لا تحتاج إلى تقدير بكيل في الغالب.

فإن لم يتجه هذا الحمل فالذي يظهر لي أن الصواب هو ما اقتضاه كلام أبي حامد ومن معه، والله أعلم.

فإن قيل: ما الفرق بين الأعيان والديون في ذلك، حيث جاز هنا اتحاد القابض والمقبض إذا كان طرفا ثالثا ولم يجز في الديون كما سبق؟

فالجواب: أن هذا راجع إلى هذا المعنى أيضًا، فإن من يؤدي عن غيره دينًا،

فإنما يدفع ماله المملوك له، فإذا لم تزُل يده عنه كان متسلطًا عليه؛ ولا نظر بعد ذلك إلى كونه طرفًا ثالثًا غير الدائن والمدين؛ بخلاف الأعيان فإن الطرف الثالث لا حق له في العين التي يراد قبضها سوى النيابة عن مستحقها فإذا صار وكيلا فيها عن الجديد فقد زالت يد المالك الأول، والله أعلم.

هذا ما في المذهب، فأما المذاهب الأخرى فلم أعثر على المسألة فيها إلا ما ذكر المالكية(٥٧) أنه لو كانت وديعة فوهبها مالكها لآخر أو رهنها منه، كان قبض المودَع قبضًا للموهوب له والمرتهن إن علم بالهبة والرهن ورضِي بالقبض لهما وبعضهم لم يشترط رضاه، وكذا المستعير ولا يشترط فيه علمه بالهبة(٥٨)، وكذلك الغاصب إن أمره الواهب بالحوز للموهوب له(٥٩)، وظاهر هذا كله أنه لا يحتاج إلى توكيلٍ من الموهوب له عندهم، وذكروا أن قبض الغاصب بدون أمر الواهب وقبض المستأجر والمرتهن لا يكون حوزًا للهبة في تفاصيل لهم في ذلك وعللوا صورة المنع بأن القابض لم يقبض للموهوب له(٦٠).

ولم أر لهم كلامًا فيما إذا وكل الموهوب له أو المرتهن هذا الطرف الثالث بالقبض، وإنما بحثهم فيما يكون قبضًا بمجرده أو بأمر الواهب، وهذا قد يشير إلى أن كل هذه الأيدي تصلح للقبض بأمر الموهوب له أو المرتهن ونحوهما،

---

(٥٧) ينظر: التبصرة للخمي (١٢/ ٥٦٨٠)، والذخيرة للقرافي (٦/ ٢٤١، ٢٥٤)، ومناهج التحصيل (٩/ ٣٦١-٣٦٥)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني (٧/ ١٨٢)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ١٠٥).

(٥٨) ينظر: المصادر السابقة.

(٥٩) ينظر: الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٠٥).

(٦٠) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ١٠٩)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ١٠٥).

فالظاهر أن هذا القسم جائز عندهم، ولا يحضرني من أصول الحنفية والحنابلة ما يقتضي عدم جوازه، والله أعلم.

المطلب الثاني: في قبض القابض من نفسه لنفسه

وهو إما أن يكون في دين وإما أن يكون في عين كما سبق، ففي المطلب مسألتان:

المسألة الأولى: في الدين

صورتها:

أن يكون له في ذمة شخص دين، فتقع في يده عين لذلك المدين من جنس دينه، فيأذن له المدين في قبضها لنفسه عن دين، مثال ذلك: أن يكون لزيد مائة دولار على عمرو، ثم تصل إلى زيد مائة دولار لعمرو بإيداع أو غيره، فيأذن عمرو في جعلها عن الدين.

ومثل لها الفقهاء بعدة صور: منها في السلم: أن يكون لزيد صاع بر على عمرو ولعمرو على بكر صاع مثله، فيأمر عمرو زيدًا أن يقبض من بكر لعمرو ثم يقبضه من نفسه لنفسه.

ومنها: أن يكون لزيد على عمرو طعام، فيدفع له عمرو دراهم ليشتري بها طعامًا وكِيلًا عنه، ويقبضه له، ثم يقبضه لنفسه.

ومنها: أن يقبض المرتهن ثمن الرهن بعد بيعه ويأذن له الراهن في استيفاء دينه منه.

ومنها: أن يلقي المدين إلى الدائن كيسًا فيه نقود فيقول له: خذ منه حقك[٦١].

حكمها:

اختلف المذهب في هذه الصورة على وجهين:

الوجه الأول: جواز ذلك، ذكره إمام الحرمين وغيره[٦٢]، وقال الرافعي بعد ذكر المنع: (هذا هو المشهور، وحكى المسعودي وجها: أنه يصح قبضه لنفسه، وإنما الممتنع أن يقبض من نفسه لغيره)[٦٣]، وأشعر كلامه أن المسعودي انفرد بحكايته، وليس كذلك إلا أن يريد أن إمام الحرمين أخذه عنه.

ونص الشافعي عليه في عامل الزكاة فقال: (ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم وقيامهم وأمانتهم والمؤنة عليهم، فيأخذ الساعي نفسه لنفسه بهذا المعنى)[٦٤]. قال الدميري: (وعلله الجرجاني بأنه أمين شرعًا، وبه يندفع إشكال استقلاله)[٦٥].

قلت: لا يندفع به، بل نص الشافعي على مثله في مواضع أخرى أيضًا:

قال الشافعي: (ومن كانت عليه دنانير منجمة أو دراهم فأراد أن يقبضها جملة فذلك له، ومن كان له على رجل فأعطاه شيئا يبيعه له غيرَ ذهب ويقبض منه مثل

---

(٦١) ينظر: نهاية المطلب (٥/ ١٨٨، ١٩٢)، وبحر المذهب (٤/ ٥١٨)، وروضة الطالبين (٣/ ٥٢١-٥٢٢، و٤/ ٨٨-٨٩)، ونهاية المحتاج (٤/ ٢٨١).

(٦٢) ينظر: نهاية المطلب (٥/ ١٨٨)، وبحر المذهب (٤/ ٥١٨، ٥/ ٢٠٩)، والوسيط (٣/ ٥٢٠).

(٦٣) العزيز (٤/ ٣١٠)، وينظر: المجموع (٩/ ٢٨٠)، وروضة الطالبين (٣/ ٥٢٢).

(٦٤) الأم (٣/ ٢١٥).

(٦٥) النجم الوهاج (٦/ ٤٤٠).

ذهبه فليس في هذا من المكروه شيء إلا أن يقول: لا أقضيك إلا بأن تبيع لي، وما أحب من الاحتياط للقاضي)[٦٦].

وقال أيضًا: (وإذا أسلف رجل رجلا في عرض فدفع المسلَف إلى المسلِف ثمن ذلك العرض على أن يشتريه لنفسه ويقبضه، كرهت ذلك، فإذا اشتراه وقبضه برئ منه المسلف، وسواء كان ذلك ببينة أو بغير بينة؛ إذا تصادقا)[٦٧].

والظاهر أن قوله بالكراهة هنا هو مثل قوله في النص الذي قبله: (وما أحب من الاحتياط للقاضي) معطوفا على الصورة المستثناة بقوله: (إلا أن يقول...الخ)، فيكون الاستثناء لأمرين: أحدهما: الاشتراط، وهو ممنوع، والثاني: الاحتياط، وهو محبوب وخلافه مكروه، وعلى كلٍّ فالنص الأول وقوله في الثاني: (فإذا اشتراه وقبضه برئ منه المسلف) صريحان في صحة القبض خلافًا للمعتمد عند الأصحاب؛ فالحق أن هذا –إن لم يكن هو المذهب– فلا أقل من أن يكون قولا للشافعي، وفي ثبوت مقابله عن الشافعي ما يأتي.

ويعضد هذا قوله في القرض: (ولو كان قال له: بعه بدراهم ثم خذ لنفسك نصفه ورد علي نصفه كانت له عليه دراهم ؛لأنه حينئذ إنما أسلفه دراهم لا نصف دينار)[٦٨]، فإذا كان يصح قبض الدراهم للمقرض ثم لنفسه، وهي وقتَ الإذن غير معيَّنةٍ بل غيرُ مملوكةٍ للمقرض، فكيف يمتنع الإذن للدائن المستحِق في قبض المعين الذي بيده لنفسه؟ بل هذا أولى لأمرين:

---

(٦٦) الأم (٤/ ٦١).

(٦٧) الأم (٤/ ٧٢).

(٦٨) الأم (٤/ ٦١).

أحدهما: أن المأذون في قبضه متعيِّن مقبوض للمأذون له.

والثاني: أن الدائن صاحب حق مستحق بخلاف المقترض، فإنه لا حق له على المقرض.

فإن قيل: في نصَّيِ الشافعي الأخيرين إشكال، وهو أن الأصحاب فرقوا بين صورتين:

إحداهما: أن يقول: خذ هذه الدراهم واشتر بها طعامًا لك، فجزموا فيها بالفساد.

والثانية: أن يقول: خذها واشتر بها لي طعامًا، واقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك، فحكوا فيها الوجهين.

وظاهر النصَّين تجويز الأولى، وقد اتفق الأصحاب على بطلانها؟

فالجواب: أن الشافعي عنى الثانية دون الأولى، وذلك أن الشافعي لا يجيز الاعتياض عن السلم بلا خلاف فيه عنه، ولو أراد الأولى لكان إنما أعطى المدين دراهم عن دين السلم، إذ الطعام -على هذا الفرض- إنما يشتريه المأمور لنفسه فلم يدخل في ملك المدين أصلا، وإنما قصد الشافعي أنه يشتريه للآمر ويقبضه له، ثم يأخذه لنفسه، فاختصر الكلام لوضوحه، وسيأتي نظير لهذين النصين في الوجه الثاني المانع وتعليله باتحاد القابض والمقبض، ولو عنى الصورة الأولى، لكان تعليله بالاعتياض عن السلم أولى وأجلى[٦٩]، والله أعلم.

---

(٦٩) واعلم أن الأصحاب عللوا هذه المسألة بما لا يصح، وهو أنه لا يصح أن يشتري لنفسه بمال غيره، كذا قال الماوردي والبغوي والعمراني وغيرهم، وعلل الروياني بأنه (لا يجوز أن يكون وكيلاً لغيره

وبهذا الوجه قال الحنفية والحنابلة(٧٠)، واختلف متأخرو المالكية في طعام

في الشراء لنفسه)، ولم يذكر الإمام تعليل المسألة وليته علَّل فإنه غواص أعماق، ووجه عدم صحة التعليل الأول ما سيأتي في القبض الضمني من صحة شراء الوكيل بمال نفسه لموكله على المعتمد، ولا فرق بين ذلك وبين شراء الشخص بمال غيره بإذنه، وقد تنبه لذلك ابن الرفعة فقال: (فإن قلتَ: قد ذكر الإمام عن رواية شيخه تردداً عن القفَّال فيما إذا دفع رجل إلى إنسان دراهم، وقال له: اشتر لنفسك بها شيئاً ؛ في أن هذا التسليم، هل يحمل على الهبة أو على الإقراض، وأيما كان فهو يقتضي صحَّة الشراء للمأذون، فلِمَ لا قلتم به هنا؟ قلت: أمَّا صحة الشراء للمأذون -في غير ما نحن فيه- بعين المدفوع فهو وجه مشهور في المذهب، ذكره القاضي وغيره، ولم يأت هاهنا، لأنَّ القرينة تُصرِّف ذلك إلى ابتياعه لنفسه ما له على الآمر، ولو صرَّح بذلك لم يصحَّ كما ذكره القاضي، فكذا إذا أنزل المطلق عليه، على أنَّ ابن سُرَيج حكى وجهاً -فيما نحن فيه- أنَّه يصحُّ الشراء بعين المدفوع أيضاً، وهو بعيد)اهـ، وأستبعد جواب ابن الرفعة؛ إذ لا أحد يعمد إلى شراء ما له على شخص من شخص آخر، ليس هذا من فعل العقلاء البتة.

وتعليل الروياني أقرب؛ لكن قد يقال: ليس هو بوكيل في الشراء لنفسه؛ بل هو مأذون بالشراء بهذه الدراهم التي هي ملك غيره؛ والشراء بملك الغير يحتاج إلى إذن.

فالعلة الصحيحة أن الطعام المشترى لم يدخل في ملك المدين المسلم إليه البتة؛ إذ المشتري لم يشتره إلا لنفسه، فصح أنه لم يكن من المسلم إليه إلا دراهم بدل من الطعام الذي عليه، وذلك لا يجوز؛ ويوضحه ما ورد في الإشكال الذي أورده (هل يحمل على الهبة أو على الإقراض) فهذا التردد إنما هو في المدفوع هل هو هبة أو قرض لا في المشترَى بلا شك، وقد قال ابن الرفعة نفسه في كتاب الهبة من المطلب ص(٣٦١): (وإذا قال: اشتر لي بدرهمك هذا خبزا، فاشتراه وصححنا ذلك للسائل، فإن الدرهم يكون هبة لا قرضا على أحد الوجهين) اهـ، وهو في مسألتنا لا يصح هبة ولا قرضًا؛ لأنه يسلمه لتبرأ ذمته بعد الشراء به مما عليه من الدين، فهو في الحقيقة يقع بدلا عن دين السلم، فهذه علة ظاهرة لمنع هذه الصورة لا ينبغي العدول عنها، والله أعلم. ينظر: الحاوي (٥/ ٢٣٢)، وبحر المذهب (٤/ ٥١٩)، والتهذيب (٣/ ٤١٤)، والبيان (٥/ ٤٤٧)، والمطلب العالي جزء بتحقيق خالد بن خلف العتيبي ص(٢٧٩-٢٨٠).

(٧٠) ينظر: المغني (٤/ ٨٩)، وتبيين الحقائق (٤/ ١١٩)، والبحر الرائق (٦/ ١٨١)، وشرح منتهى

المعاوضة، فقال بجواز ذلك بعضهم(٧١).

الوجه الثاني: عدم صحة هذا القبض، وهو المعتمد في المذهب(٧٢)، ويدل عليه قول الشافعي: (ومن حل عليه طعام فلا يعطي الذي له عليه الطعام ثمن طعام يشتري به لنفسه؛ من قبل أنه لا يكون وكيلا لنفسه مستوفيا لها قابضا لها منها وليوكل غيره حتى يدفع إليه)(٧٣).

لكن لا يخفى أن هذا النص محتمل لكراهة ذلك ولمنعه، ثم لا دلالة فيه على عدم صحة القبض إن وقع.

ولم يقع في مختصر المزني إلا هذا النص بتعليله دون ما سبق في الوجه الأول(٧٤)(٧٥)؛ فكأن الأصحاب لذلك استضعفوه حتى لم ينقله الرافعي إلا عن المسعودي.

وبهذا الوجه قال بعض متأخري المالكية في طعام المعاوضة وأنكر عليهم

الإرادات (٢/ ٦١)، وكشاف القناع (٣/ ٢٤٦)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢٢٠).

(٧١) وصورة دفع الدراهم للمدين ليشتري بها مثل دينه ممنوعة عند القائلين منهم بالجواز لنص المدونة، لكن يرجعون ذلك إلى علة التهمة لا اتحاد القابض والمقبض، ينظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني (٥/ ٢٩٦-٢٩٧)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ١٥٣).

(٧٢) ذكر الروياني أن العراقيين قطعوا به. ينظر: بحر المذهب (٤/ ٥١٨)، والعزيز (٤/ ٣١٠)، والمجموع (٩/ ٢٨٠)، وروضة الطالبين (٣/ ٥٢٢).

(٧٣) الأم (١٤٨).

(٧٤) مختصر المزني ص(١٢١).

(٧٥) ويظهر أن المحققين المدققين من المتأخرين لم يقفوا على هذا النص أو لم يتنبهوا له؛ حتى إن ابن الرفعة المعروف بشدة تتبعه لنصوص الشافعي والاستدراك بها على الأصحاب لم يذكر في هذا المسألة إلا نص المختصر.

آخرون(٧٦).

وحكي وجهًا غيرَ مشهور للحنابلة(٧٧).

الاحتجاج للقولين

احتج للقول الأول من المنقول والمعقول:

أما من المنقول: فحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال « من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول » أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم(٧٨).

قال المجد ابن تيمية: (وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده، فيقبض من نفسه لنفسه)(٧٩).

وأما من المعقول: فالقياس على والد الطفل(٨٠).

ولم أقف على حجة خاصة للقول الثاني، والظاهر أنه يحتج له بما احتج به لقبض القابض من نفسه لغيره.

المناقشة والاختيار

أما حديث بريدة فالاحتجاج به غامض، ولا دلالة ظاهرة فيه على أن العامل يأخذ أجره بنفسه، بل قوله: (فرزقناه) يدل على أنه يُعطى؛ إذ (الرزق ما يعطى

---

(٧٦) ينظر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه (٣/ ١٥٣).

(٧٧) ينظر: الإنصاف للمرداوي (٤/ ٤٧٠).

(٧٨) ينظر: سنن أبي داود، كتاب الخراج، باب في أرزاق العمال (٣/ ٩٤ ح ٢٩٤٥)، وصحيح ابن خزيمة (٤/ ٧٠ ح ٢٣٦٩)، والمستدرك للحاكم (١/ ٥٦٣ ح ١٤٧٢).

(٧٩) ينظر: الفروع لابن مفلح (٤/ ٣٢٥)، ونيل الأوطار (٤/ ١٩٧).

(٨٠) ينظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٨٩).

الأجناد من بيت المال)[٨١]، وفي حديث عدي بن عميرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استعملناه منكم على عمل، فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى» أخرجه مسلم[٨٢].

وأما القياس على ولي الطفل فقد سبق التنبيه على الفرق بينه وبين غيره.

والمختار هو صحة هذا القبض لثلاثة أمور:

أحدها: أن مقصود القبض حاصل، وهو تمكن يدِ مَن القبضُ له من المقبوض وارتفاع يد مَن يُستحقُّ عليه الإقباض.

والثاني: أن في ثبوت الخلاف في هذه الصورة نظرًا، لما سبق من أنه غير مشهور عند الحنابلة بل هو مخالف لنص إمامهم[٨٣]، وأنكِر على من قال به من المالكية، وتعددت أقوال الشافعي المصرحة بصحة هذا القبض، والنص المخالف يحتمل حمله على ما دلت عليه النصوص المبيحة.

على أن الكراهة التي في نصوص الشافعي يمكن قصرها على الصورة التي ذكرها فيها وهي ما إذا دفع له المدين غير جنس الدين ليحصِّل به مثل الدين، دونما إذا حصَل في يده مثل حقه فأُذن له في جعله عن حقه، فإن هذه الأخيرة لم أقف فيها عن الشافعي على ما يدل على منع ولا كراهة، بل نصه في العامل يقتضي الجواز، وليس في هذه الصورة الثانية ما يقتضي الكراهة، بخلاف الأولى فإنها تشبه المعاوضة عن الدين أو تؤدي إليه وقد يكون الدين دين سلم ولذا منعها

---

(٨١) الكاشف عن حقائق السنن للطيبي (٨/ ٢٦٠٢).

(٨٢) ينظر: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال (٣/ ١٤٦٥ح ١٨٣٣).

(٨٣) ينظر: الفروع لابن ملفح (٦/ ٢٨٥)، والإنصاف للمرداوي (٤/ ٤٧٠).

مالك في السلم(٨٤).

والثالث: أن مبنى المعاملات على الحل، ولا مفسدة هنا يمنع من أجلها، ولا مصلحة تترتب من هذا المنع سوى إيقاع الناس في الحرج والمشقة، والله أعلم.

المسألة الثانية: في قبض العين

صورتها:

أن تكون عين في يد شخص فيورد عليها عقدًا يحتاج إلى قبضه، كأن تكون عنده وديعة أو عين استأجرها، أو مغصوبة فيشتريها أو يتهبها أو يرتهنها ونحو ذلك، فهل يقبضها من نفسه أي لا يحتاج إلى إجراء قبض حقيقي أو يلزمه إعادتها إلى صاحبها أو وكيله ليقبضها منه؟.

حكمها:

إذا جرى العقد على عينٍ مقبوضة لمن يتجه عليه القبض فإما أن تحتاج إلى تقدير ككيل ووزن وإما ألا تحتاج، وعليه فللمسألة حالان:

الحال الأولى:

إن لم تحتج إلى الكيل والوزن فلا خلاف في كتب المذهب أن من اشترى عينًا في يده أو اتهبها أو ارتهنها لا يلزمه إجراء قبض حقيقي عليها بأن يعيدها إلى مالكها أو وكيله ليقبضها منه؛ بل يقبضها من نفسه واختُلف فيما يشترط بعد ذلك لتكون مقبوضة له عن العقد على أوجه ليس هذا محل بحثها(٨٥).

---

(٨٤) ينظر: المدونة (٣/ ١٣٩).

(٨٥) ينظر: الحاوي (٦/ ٣٣-٣٥)، والبيان للعمراني (٦/ ١٤)، والعزيز (٤/ ٤٧٣).

وفصلوا هذا في الرهن لأن الشافعي ذكره هناك، وينبهون عليه في غيره، كما قال الرافعي في كتاب البيع: (لو كان المبيع في يد المشتري عند البيع صح قبضه لنفسه على تفصيل سيأتي -إن شاء الله تعالى- في الرهن)(٨٦).

وقد نص الشافعي على هذا في مواضع عدة، منها:

قوله: (وإذا كان للرجل عبد في يد رجل وديعة أو دار أو متاع فرهنه إياه وأذن له بقبضه فجاءت عليه مدة يمكنه فيها أن يقبضه، وهو في يده فهو قبض فإذا أقر الراهن أن المرتهن قد قبض الرهن فصدقه المرتهن أو ادعى قبضه فالرهن مقبوض، وإن لم يره الشهود، وسواء كان الرهن غائبا أو حاضرا.....

ولو كانت له عنده ثياب أو شيء مما لا يزول بنفسه وديعة أو عارية أو بإجارة فرهنه إياها، وأذن له في قبضها قبل القبض، وهي غير غائبة عن منزله كان هذا قبضا، وإن كانت غائبة عن منزله لم يكن قبضا حتى يحدث لها قبضا، وإن كان رهنه إياها في سوق أو مسجد، وهي في منزله وأذن له في قبضها لم يكن قبضا حتى يصير إلى منزله، وهي فيه فيكون لها حينئذ قابضا)(٨٧).

وقوله: (ولو كان كل ما ذكرت من الرهن في يدي المرتهن بغصب الراهن فرهنه إياه قبل أن يقبضه منه وأذن له في قبضه فقبضه كان رهنا)(٨٨).

وقوله: (ولو وهب رجل لرجل هبة، والهبة في يدي الموهوبة له فقبلها تمت

---

(٨٦) العزيز (٤/ ٣٠٩).

(٨٧) الأم (٤/ ٢٩٤-٢٩٦).

(٨٨) الأم (٤/ ٢٩٦).

لأنه قابض لها بعد الهبة)[٨٩].

ولم أر في المذهب ما يخالف ذلك إلا ما ذكره الماوردي -وتبعه عليه الروياني- في هبة المبيع قبل قبضه إن قلنا بصحتها فأمر الواهب المتهب بقبضها للواهب قال: (إن كان الموهوب له قبضها للواهب المشتري صح القبض في البيع، وبرئ البائع من الضمان وضمنها المشتري بالثمن، ولا ضمان على الموهوب له بالقبض؛ لأنه وكيل للواهب فيه، ويحتاج إلى استيثاق قبض؛ لتتم به الهبة، فإن أذن له الواهب في قبض ذلك من نفسه لم يصح أن يكون قابضا من نفسه مقبضا لها)[٩٠].

وقد نقل الشيخان هذا عن الماوردي ونقلا خلافه عن البغوي[٩١].

وأصول المذهب تشهد للبغوي، وكأن الماوردي لم يستحضر أنه قد جاز هذا في نظائره من قبض المبيع والرهن بل الهبة أيضًا كما سبق عن نص الشافعي ولم يخالف الماورديُّ الأصحابَ في مواضعِ هذه المسائل.

ولا يصح أن يقال: لعله يلتفت إلى وقوع الهبة هنا قبل القبض؛ لأنه علل باتحاد القابض والمقبض، ولأنه إذا صح التصرف وصحت إنابة المتهب عن المشتري في القبض، فقد صارت العين في حكم الوديعة في يد المتهب ولا خلاف أنه لو وهب له الوديعة وأذن له في قبضها كان له ذلك ولم يضر قبضه لها من نفسه.

---

(٨٩) الأم (٦/ ٢٣٧).

(٩٠) الحاوي (٥/ ٢٢٣-٢٢٤)، وينظر: بحر المذهب (٤/ ٥١٠).

(٩١) ينظر: التهذيب للبغوي (٣/ ٤٠٥)، والعزيز (٤/ ٢٩٥-٢٩٦)، والروضة (٣/ ٥٠٨).

هذا ما في المذهب.

فأما مذاهب الأئمة في المسألة فمتفقة على الجواز مطلقًا(٩٢) سوى ما قاله بعض متأخري المالكية في طعام المعاوضة، قالوا: إذا وُكِّل في شراء طعام فاشتراه وقبضه فليس له أن يشتريه لنفسه لئلا يكون قابضا من نفسه لنفسه(٩٣).

وهذا مع اختصاصه بطعام المعاوضة غير مسلم بمنعه من المالكية فقد تعقب بعضهم صاحب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب حين علل المنع بما ذكر(٩٤) فقال: (هذا الذي قاله المصنف لم يقله أحد فيما علمت وكتب المالكية مصرحة بجوازه مع الإذن)(٩٥).

وهذا هو المعروف في كتب المالكية أن قبض القابض من نفسه لنفسه لا بأس به، ولذا قال غير واحد من أصحاب الحواشي إن مسألة الطعام السابقة جائزة لا شيء فيها(٩٦).

---

(٩٢) يشترط الحنفية تجديد قبض في بعض الصور؛ ولا يعنون به حصول قبض وإقباض حقيقيين بل ذهاب القابض إلى موضع العين إن لم تكن في يده بل كانت في منزله مثلا ليتمكن من قبضها، وهذا قبض لها من نفسه كما لا يخفى، ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٨)، والمغني (٦/ ٤٥٢)، ومناهج التحصيل (٩/ ٣٧٧)، والبناية شرح الهداية (١٠/ ١٧٥-١٧٦)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٩)، والشرح الكبير للدردير (٣/ ٢٣٦، ٤/ ١٠٣).

(٩٣) ينظر: شرح الزرقاني لمختصر خليل (٥/ ٢٩٦)، والشرح الكبير للدردير (٣/ ١٥٢-١٥٣).

(٩٤) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٥/ ٥٣٢).

(٩٥) حاشية البناني على شرح الزرقاني (٥/ ٢٩٧).

(٩٦) ينظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني (٥/ ٢٩٧)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير

وبذلك يظهر أنه لا خلاف في جواز المسألة في هذه الحال في أكثر صورها، وما ذكر فيه الخلاف إنما هو صورتان صورة هبة المبيع قبل القبض والظاهر فيها أنها سهو من الماوردي، وصورة الطعام عند المالكية وفيها ما سبق، والله أعلم.

الحال الثانية:

وأما إن احتاجت العين إلى الكيل والوزن في إقباضها بأن اشترى شيئًا عنده كيلًا أو وزنًا، فلم أر للأصحاب كلامًا بخصوصها؛ لكن حكمها يندرج في كلامهم فيما بيع كيلًا أو وزنًا، هل يصح كيله ووزنه من المشتري وحده إذا أذن له البائع؟

فيها وجهان عند الأصحاب:

أحدهما: لا يكفي، وهو المعتمد، قال الماوردي: (لو أذن البائع للمشتري أن يكتاله لنفسه لم يصح إلا أن يكون عند الكيل مُقبِض من جهة البائع وقابض من جهة المشتري)[٩٧].

والثاني: أنه يكفي، ذكره إمام الحرمين وغيره[٩٨]، وهو الظاهر من المذاهب الثلاثة؛ لإجازتهم -كما سبق- قبض الدائن دينه مما عنده، والدين مقدَّر ضرورةً محتاجٌ إلى كيل أو نحوه.

وتوجيه الوجهين ومناقشتهما قريبة مما مر في المسألة الأولى من هذا

(٣/ ١٥٣).

(٩٧) الحاوي (٥/ ٢٢٨)، وينظر: العزيز (٤/ ٣١٠)، والمجموع (٩/ ٢٨٠).

(٩٨) ينظر: نهاية المطلب (٥/ ١٨٨)، والوسيط (٣/ ١٥٤)، والعزيز (٤/ ٣١٠)، والمجموع (٩/ ٢٨٠).

المطلب، وهذه أولى بالجواز، لتعلق الحق فيها بالعين، بخلاف الدين المرسل في الذمة.

وجاء في الأم للشافعي (ومن اشترى طعاما فخرج من يديه قبل أن يستوفيه بهبة أو صدقة أو قضاه رجلا من سلف أو أسلفه آخرَ قبل أن يستوفيه فلا يبيعه أحد ممن صار إليه على شيء من هذه الجهات حتى يستوفيه من قبل أنه صار إنما يقبض عن المشتري كقبض وكيله)(٩٩).

وهذه تشمل مسألة الدين ومسألة العين، فصورة قضاء السلف في مسألة الدين، وصورة إسلافه لآخر في مسألة العين، وقد اكتفى في كل منهما بأن يقبض المأمور من البائع وكيلًا عن المشتري، ولم يشترط عليه شيئًا غير ذلك، بل جعل هذا الاستيفاء مبيحًا لبيعه.

فإن قيل: في هذا النص التصرف في المبيع بالهبة ونحوها، والمعتمد عدم الجواز؟ قيل: لا يضر؛ لأن النص تضمن حكمين هذا أحدهما، والثاني: الاكتفاء بقبض واحد، فضعف أحدهما لا يستلزم ضعف الثاني؛ على أن هذا نص في جواز هذه التصرفات، وقد حكى الأصحاب فيها وجهين، وبعضهم حكاها قولين(١٠٠)، فإن لم يكن نص آخر للشافعي فينبغي ترجيح هذا لأنه المنصوص، والله أعلم.

---

(٩٩) الأم (٤/ ١٤٨).

(١٠٠) ينظر: العزيز (٤/ ٢٩٥).

تلخيص القول في صور القبض الحقيقي

يتلخص من كل ما سبق:

أن للاتحاد في القبض الحقيقي سبع صور:

أولاها: أن يقبض من نفسه لغيره دينا.

والثانية: أن يقبض من نفسه لغيره عينًا استحق قبضها في غير عقد.

والثالثة: أن يقبض من نفسه لغيره عينًا بعقد وهو أحد العاقدين.

والرابعة: أن يقبض من نفسه لغيره عينًا لا تحتاج إلى تقدير بعقد، وليس هو أحد العاقدين.

والخامسة: أن يقبض من نفسه لغيره عينًا تحتاج إلى تقدير، وليس هو أحد العاقدين.

والسادسة: أن يقبض من نفسه لنفسه دينا.

والسابعة: أن يقبض من نفسه لنفسه عينا تحتاج إلى تقدير.

والثامنة: أن يقبض من نفسه لنفسه عينًا لا تحتاج إلى تقدير.

فأما الأولى فلا تجوز في المذهب، وحكي وجه بجوازها وعليه المالكية والحنابلة في الجملة، والمختار فيها عدم الجواز.

وأما الثانية: فالأصح في المذهب المختارُ صحة القبض فيها، وهو قول الثلاثة.

وأما الثالثة: فلا خلاف في المذهب أنها لا تجوز، والظاهر أن المنع مجمع عليه فيها.

وأما الرابعة: فقد حكي عن أبي حامد وغيره ما يدل على جوازها وهو الظاهر من المذاهب الثلاثة، وعارض ذلك كلام الشيخين، والمختار جوازها.

وأما الخامسة: فلم أر فيها نقلا، والظاهر أن حكمها حكم السابعة.

وأما السادسة: فمعتمد المذهب منعها، وحكوا فيها وجهًا بالجواز، ويدل على الجواز عدد من نصوص الشافعي وعليه المذاهب الثلاثة وهو المختار.

وأما السابعة: فمعتمد المذهب فيها المنع، وفيها وجه بالجواز عليه الثلاثة؛ وهو المختار.

وأما الثامنة: فنصوص الشافعي والأصحاب مصرحة بجوازها، وعليه المذاهب الثلاثة، ولا يظهر فيها خلاف سوى ما سبق نقله عن الماوردي وبعض المالكية، والله أعلم.

وعلى المختار فالضابط: أنه لا يصح في العقود[١٠١] قبض من حقُّه

---

(١٠١) هذا قيد يخرج المغصوب والمستعار ونحوهما مما يستحق قبضه بالملك لا بالعقد.

الإقباض، ويصح قبض غيره سواء أكان مَن حقُّه القبض أم كان وسيطا بينهما (طرفا ثالثا).

وأما على ما اعتمده الأصحاب فالضابط: أنه لا يصح في العقود قبض مَن حقُّه الإقباض ولا مَن وكله في الإقباض إلا أن تثبت يده بوجه آخر كغصب أو عارية أو إجارة، ويصح قبض مَن حقُّه القبض من نفسه إلا أن يحتاج إلى تقدير فلا يستقلُّ به.

ونصوص الشافعي إلى ما اخترته أقرب، بل تطابقه إلا أني لم أعثر له على كلام في قبض الوكيل من الطرفين، والله أعلم.

المبحث الثاني: في القبض الضمني

يقصد بالضمني القبض الحاصل ضمن تصرف آخر يقوم به القابض، وهذا التصرف إما أن يكون عقدا من العقود المالية، وإما أن يكون غير عقد، فأعقد لهما مطلبين:

المطلب الأول: في القبض ضمن عقد من العقود

للقبض الواقع في ضمن العقد صور متعددة لتعدد العقود التي يمكن أن تتضمنه، كبيع وسلم وإجارة وهبة وقراض، وهذا ما وقفت عليه من صوره في

المذهب فأعقد لكل صورة من هذه الصور مسألة وأذكر حكمها.

المسألة الأولى: في القبض ضمن عقد البيع

صورتها:

أن يقول الدائن للمدين: اشتر لي بديني عليك كذا وكذا، فإذا اشتراه له فإنه يكون قابضا للدين من نفسه، إذ مقصود التصرف أن تكون العين المشتراة للدائن بمجرد الشراء، فكأن المدين قبض الدين من نفسه ثم اشترى به شيئا لدائنه الذي وكله.

ويتصور هذا في غير المدين أيضا: كأن يقول للوكيل: اشتر لي كذا بمالك وارجع به علي، فإنه قد وقع هاهنا قرض ضمني في هذا البيع، والقرض يحتاج إلى قبض فهو ضمني أيضا، ويتصور في الأعيان المضمونة كالمغصوب والمستعار بأن يأمر المالك الغاصبَ ونحوه بالشراء بالمغصوب.

حكمها:

إن وقع ذلك بعين مضمونة للآمر فلم أقف فيه على نقل، والظاهر أنه إن كان الضمان ضمان يد كالمغصوب ونحوه فلا خلاف في صحته؛ لأن الآمر مالك للعين، وكونها مضمونة على غيره لا يخدش في صحة تصرفاتها فيها، فإذا اشترى بها المأمور كان ما اشتراه أمانة في يده لحصوله بجهة غير مضمونة، وانتهى الضمان بخروج محله عن يده بإذن مالكه.

وإن كان مضمونًا ضمان عقد فلا يصح ذلك؛ لأن شرط بيعه حصول قبضه أولا وقد سبق في المبحث الأول أنه لا يصح توكيل المقبض فيه في القبض.

وإن لم يكن بعين للآمر فللمسألة حالان؛ فإن الأمر بالشراء إما أن يكون مطلقا غير مقيد بكون الشراء بما يحتاج إلى قبض الآمر كدين له على المأمور أو قرض يقترضه منه، كأن يقول له: اشتر لي كذا ثم يدفع المأمور الثمن ليرجع به على الآمر.

وإما أن يكون أمرا بشراء مقيد بذلك، كأن يقول: اشتر لي بديني عليك، أو أسلفني كذا واشتر لي به كذا(١٠٢).

فأما الحال الأولى: فلم أقف في جوازها على خلاف بين الأصحاب ولا بين غيرهم؛ بل صرحوا بصحة الإذن وأن المبيع للآمر، ثم يقع التقاص بينهما بشرطه إن كان للآمر دين عليه.

وإنما اختلفوا في هذه الحال إذا أمره بالشراء بعين من أعيان مال المأمور، وهو صحيح في معتمد المذهب وهو قول الحنفية أيضًا(١٠٣).

وأما الحال الثانية فقد اضطرب متأخرو علماء المذهب في حكمها، ولعل خلافهم إنما هو في المعتمد، وإلا فالخلاف منقول في المسألة، وخلاصة ما ذكروه فيها وجهان:

الوجه الأول: صحة ذلك كله، فيكون المشترى للموكل الآمر سواء أكان الشراء بعين مال المأمور أم كان في الذمة، ذكره الإمام والغزالي وغيرهما، وجزم

---

(١٠٢) يذكر أصحابنا والحنفية صورة الشراء بالدين، وذكر الحنابلة الصورتين، وسيأتي نقل صورة القرض عن الأصحاب في السلم في المسألة الثانية.

(١٠٣) ولم أقف على تصريح للمالكية والحنابلة بتصحيح أو منع؛ لكن تعليلات الحنابلة لمنع الحالة الثانية تدل على أنهم يمنعون. ينظر: المبسوط (١٩/ ٥٩)، والبيان للعمراني (٦/ ٤٢٨)، والمحيط البرهاني (٧/ ٥٣١)، وتحفة المحتاج (٥/ ٣٥٠).

به صاحب الأنوار وتبعه ابن حجر(١٠٤).

وبهذا قال المالكية(١٠٥)، وكذا الحنفية إن عيَّن الموكِّل المشترَى أو المشترَى منه، وكذا إن أطلق عند صاحبي أبي حنيفة(١٠٦).

الوجه الثاني: أن المأمور إن اشترى السلعة بثمن في الذمة صح الشراء لموكله ثم يقع التقاص، وإن اشتراه بعين ماله فالسلعة للوكيل المأمور إن لم يسمِّ موكله، وإن سماه فقيل: يبطل العقد، وقيل: تبطل التسمية فقط، ويكون كما لو لم يسمه، وهذا الوجه حكاه الإمام وغيره، ونُقل عن صاحب الإشراف واعتمده الشهاب الرملي(١٠٧).

وهذا مذهب الحنابلة إلا أنهم لم يفصلوا هذا التفصيل، بل حكموا بالسلعة للمأمور مطلقًا إذا وقع التوكيل على هذا الوجه؛ لكن قد يفهم من تعليلهم أن هذا خاص بما إذا اشترى بعين ما ميَّزه المأمور بذلك دونما إذا وقع الشراء في

---

(١٠٤) ينظر: نهاية المطلب (٧/ ٤٤٨)، والوسيط الشاملة (٤/ ١٠٩)، والأنوار (١/ ٦١٦)، وتحفة المحتاج (٥/ ٣٥٠).

(١٠٥) واشترط مالك في ذلك أن يكون الآمر والمأمور في بلد واحد وعُلل بمخافة أن يدفع المدين السلعة من عند نفسه فيكون دينا بدين، وبأنه قد لا يشتري السلعة له مدة فيكون أنظره بالدين في مقابل منفعته. ينظر: المدونة (٣/ ٨٢، ٣/ ٢٨٣)، والجامع لمسائل المدونة (١١/ ٢٢١)، والبيان والتحصيل (٨/ ١٢١)، والمختصر الفقهي لابن عرفة (٧/ ٤٩٧)

(١٠٦) ينظر: المبسوط (١٢/ ٢١٠)، والدر المختار مع الحاشية (٥/ ٥١٩).

(١٠٧) لكن الغزالي لم يفصل هذا التفصيل واقتصر على صورة الشراء بعين المال، وكذا ظاهر المنقول عن الإشراف، ينظر: نهاية المطلب (٧/ ٤٤٨)، والوسيط الشاملة (٤/ ١٠٩)، وتحفة المحتاج مع حاشية ابن قاسم والشرواني (٥/ ٣٥٠).

الذمة(١٠٨).

حجة الوجهين

حجة الوجه الأول: أنه اشترى للموكل بأمره، فكان المشترى له ما لم يخالف مقتضى الوكالة(١٠٩).

واحتج له الحنفية بأن الموكل إنما أضاف التوكيل إلى ملكه لأن الدين في ذمة المدين ملك صاحب الدين فصح؛ كما لو كانت الدراهم وديعة له في يده أو غصبا فوكله أن يشتري له بها(١١٠).

حجة الوجه الثاني: أن هذا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض(١١١)، وبيانه أن المأمور يُقبِض الثمن على أنه دين الآمر، فكأنه قبض الدين من نفسه ثم اشترى به.

ووجهه الحنابلة بأنه مال المأمور، ولا يصح أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره(١١٢).

المناقشة والاختيار

يمكن أن يعترض على حجة الوجه الأول بما احتج به الحنابلة، فيقال: لا يكفي وقوع التصرف على وفق الوكالة بل يجب أن يكون ذلك على وفق القواعد

---

(١٠٨) ويعارض هذا الفهم ما في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢): (لم يصح الإذن)، فإذا لم يصح الإذن لم يكن وكيلا، وكأنهم يرون أن هذا توكيل في الشراء بعين المال.

(١٠٩) هذه حجة صحة الشراء بعين مال الوكيل، والمسألة فرع عنها كما سيأتي.

(١١٠) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢١٠).

(١١١) ينظر: تحفة المحتاج (٥/ ٣٥٠).

(١١٢) ينظر: المغني الشاملة (٥/ ٩٤).

الشرعية والضوابط المرعية أيضًا، وشراؤه لغيره بماله مخالف للضوابط.

لكن يجاب عن هذا الاعتراض بأنه لم يمنع من ذلك كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح، بل يدل القياس على صحته، ألا ترى أنه يجوز أن يوكله بالشراء له بمال يلتزمه في ذمته فلم لا يجوز أن يشتري له بعين يلتزمها من ماله(١١٣).

أما احتجاج الحنفية فيمكن أن يعترض عليه بأن الدين ليس ملكا معينا، وكل عين يدفعها الوكيل يصدق عليها أنها ماله وله التصرف بها كيف شاء دون دائنه الموكل، فلا يصح أن يقال: أضاف التوكيل إلى ملكه، ولا يستقيم القياس على الوديعة فإنها محض مال الموكل وليس للوكيل المودَع أن يتصرف بها إلا بإذن.

وأما الاحتجاج للمنع بأن فيه اتحاد القابض والمقبض، فيمكن الجواب عنه بأنه إنما يمتنع ذلك حيث لا يحصل به مقصود القبض كما سبق، وهنا يحصل قبض حقيقي عن جهة البيع وفي ضمنه قبض آخر عن جهة الدين أو القرض، وينسلخ المقبوض بذلك من يد من استُحق عليه القبض، فلم يمتنع، ومثل هذا الاتحاد موجود في الحال الأولى التي اتفقوا فيها على الصحة، فإن المأمور بالشراء ونحوه إذا دفع الثمن من ماله كان مقرِضًا على القول بأنه يرجع به على موكله وواهبا على القول بأنه لا يرجع به عليه، وكل من القرض والهبة يفتقر إلى القبض ولم يحصل إلا ضمن قبض عقد البيع، فلم لا يكون قبض الدين وقبض القرض المصرح به كذلك؟

وأما ما ذكره الحنابلة فقد سبق الجواب عنه، ثم هو خاص بما إذا اشترى له بعين المال فلا يصح أن يعم المنع به.

---

(١١٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٩/ ٥٩).

ومذهب الحنابلة هنا في الحقيقة مناقض لمذهبهم في اتحاد القابض والمقبض، فإذا كان يجوز إنابة المدين في القبض من نفسه كان الواجب أن يجيزوا المسألة لأن غاية ما فيها أنه وكَّله في القبض من نفسه ثم بالشراء به، وسيأتي بيان هذا في القبض ضمن القراض.

والمختار في المسألة صحة ذلك وبراءة الوكيل بالشراء ودفع الثمن؛ لما سبق، وينبغي أن يكون هو المعتمد في المذهب؛ لأنهم قد قرروا صحته إذا كان الشراء في الذمة، ومنعُ أصحاب الوجه الثاني خاص بما إذا وقع بعين المال، وهو يؤذن بأن ذلك فرع عن جواز الشراء للموكل بعين مال الوكيل، وصرح الإمام بهذا البناء(١١٤)، وقد سبق في الحال الأولى أن المعتمد صحة الشراء للموكل بمال الوكيل، فلا يصح أن يكون المعتمد هنا خلافه، والله أعلم.

تتمة:

يتصل بالمسألة المبحوثة هنا ثلاثة أمور:

أحدهما: جريانها في الزكاة، فلو قال مستحق الزكاة للمزكي: اشتر لي بزكاتك كذا وكذا ففعل فهل يصح ذلك ويحسب من الزكاة؟

لم أر من تعرض له سوى الحنابلة، فقد نقلوا عن نص أحمد أنه لو قال له قبل قبض الزكاة: اشتر لي بها ثوبا أو طعاما ففعل ثم ضاعت السلعة المشتراة قبل القبض فعليه إخراج الزكاة، ولا يجزئه ذلك، وعللوا ذلك بأن التوكيل لم يصح؛ إذ

---

(١١٤) بل جعلها عين تلك، ينظر: نهاية المطلب (٧/ ٤٤٨).

المستحق لا يملك الزكاة إلا بالقبض ولم يحصل[١١٥].

وهذا جارٍ على أصلهم في منع المسألة.

وخرَّج ابن مفلح وجهًا بالجواز من هذه المسألة[١١٦]، ثم خرَّج المسألة على قبض الوكيل من نفسه لموكِّله[١١٧]، وفي هذا إشارة إلى ما أسلفته من مناقضة معتمد الحنابلة هنا لما اعتمادوه من جواز قبض الوكيل من نفسه.

وقال المرداوي منهم عن تخريج ابن مفلح: (النفس تميل إلى ذلك)[١١٨].

وسيأتي اتفاق الفقهاء -فيما يظهر- على جواز دفع الزكاة إلى غريم المدين بإذنه، وهذه نظير تلك كما ذكر ابن مفلح، فيتبين من ذلك ومن تخريجها على المسألة الأصل أن المختار فيها الصحة والجواز، والله أعلم.

والأمر الثاني: هل يجري هذا الحكم فيما يشترط القبض في التصرف فيه من الديون، وهو بدل الربوي ورأس مال السلم ودين السلم على خلاف في الثلاثة[١١٩]؟ لم أقف فيها على كلام، والظاهر عدم جريانه، وأنه يمتنع في هذه توكيل المدين في الشراء بها، أما بدل الربوي ورأس مال السلم فلأنه يؤدي إلى خلو العقد من القبض المشروط في تمامه، وبهذا عللوا منع الاعتياض عنه[١٢٠].

---

(١١٥) ينظر: المغني (٢/ ٥١١)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٢١٦)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٤٥٢).

(١١٦) ينظر: الفروع (٤/ ٢٧٥).

(١١٧) ينظر: الفروع (٤/ ٣٤٠).

(١١٨) الإنصاف (٣/ ٢١٧).

(١١٩) وذلك أن المالكية يجيزون الاعتياض عن الثلاثة كما يعلم من مراجعة رسالة توارد العقود.

(١٢٠) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٨١-١٨٢)، وتكملة المجموع للسبكي (١٠/ ١٠٥)، وقواعد ابن رجب (١/ ٣٩٠).

وأما السلم فلأنه يؤدي إلى التصرف في المبيع قبل قبضه، وبهذا امتنع توكيل البائع في بيع المبيع قبل القبض كما سبق، فإذا امتنع في المبيع العين ففي المبيع الدين أولى.

وامتناع الاعتياض عنها مؤذن بمنع أي تصرف فيها قبل القبض، والله أعلم.

والأمر الثالث: حكم تسمية الموكِّل عند الشراء بعين المال، فقد وقع فيه اضطراب وخلل، وبيانه:

أن الشيخين جزما في شروط البيع أنه إن لم يسم موكله وقع الشراء له لا لموكله وذكرا الخلاف في صورة التسمية(١٢١)، ثم جزما في الوكالة بوقوع الملك للموكل ولم يتعرضا للتسمية وعدمها(١٢٢)، فاعترض عليهما الإسنوي وقيد الثاني بالأول واعتمده أكثر المتأخرين(١٢٣).

وما ذكراه أوَّلا هو ما ذكره البغوي(١٢٤)، بل كأن الرافعي نقله عنه بلفظه، وتبعه عليه النووي، وهو مخالف لما قاله الإمام(١٢٥)، فإنه قال بعد ذكر الخلاف في صورة التسمية: (هذا إذا سماه، فأما إذا لم يسمِّ الآمر، ولكنه نواه، ففي

---

(١٢١) ينظر: العزيز (٤/ ٣٢)، والروضة (٣/ ٣٥٦).

(١٢٢) ينظر: العزيز (٥/ ٢٥٨)، والروضة (٤/ ٣٣٥).

(١٢٣) ينظر: المهمات (٥/ ٥٥٩)، وأسنى المطالب (٢/ ٢٨٠)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٤١٥).

(١٢٤) ينظر: التهذيب (٣/ ٥٣١).

(١٢٥) ولعلهما لم يتنبها لخلاف الإمام لكونه لم يتعرض للمسألة في شروط البيع حيث ذكرها البغوي، بل في القراض، وكذا فعل الغزالي.

انصراف العقد إلى ذلك الآمر من الخلاف ما ذكرناه)[١٢٦]. وحصَر فائدة التفريق بين صورة التسمية وصورة عدمها في الوجه القائل بعدم ثبوت الملك للآمر، ففي صورة التسمية وجه ببطلان العقد لا يجري مثله في صورة عدم التسمية، وعلة ذلك واضحة وقد ذكرها.

ونقل ابن الرفعة هذا المعنى عن الإمام ومن تابعه ولم يتعقبه بشيء[١٢٧].

وما ذكره الإمام هو الذي لا يتجه غيره في النظر الفقهي؛ فأي مناسبة لاشتراط التسمية في ثبوت الملك للآمر، ونحن لا نشترط ذلك إذا كان البيع في الذمة؟ والصور التي ذُكِر فيها اشتراط التسمية فيها معان تقتضي اشتراطها[١٢٨].

المسألة الثانية: في القبض ضمن عقد السلم

صورتها:

أن يوكل من يشتري له سلما ويدفع الثمن من ماله، أو يأمر الدائنُ المدينَ بإسلام دينه في شيء إلى شخص آخر، كأن يقول له: اشتر لي بديني عليك كذا سلما.

حكمها:

السلم بيع من البيوع ولم أر في غير المذهب تغايرا بينه وبين بقية البيوع فيما نحن فيه، بل صرح الحنفية باستوائهما[١٢٩]، وإنما الذي حملني على إفراده ما

---

(١٢٦) نهاية المطلب (٧/ ٤٤٨).

(١٢٧) ينظر: كفاية النبيه (١١/ ١٠١-١٠٢).

(١٢٨) ينظر لبعضها: روضة الطالبين (٤/ ٣٣٦)، وأسنى المطالب (٢/ ٢٧٦).

(١٢٩) ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٥١٩).

وقع في المذهب من الاختلاف فيه.

قال الرافعي رحمه الله: (لو قال لغيره: أسلم لي في كذا وأد رأس المال من مالك، ثم ارجع علي، قال ابن سريج: يصح، ويكون رأس المال قرضا على الآمر، وقيل: لا يصح؛ لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض ولم يوجد من المستقرض قبض)[١٣٠]، زاد في الروضة: (قلت: الأصح عند الشيخ أبي حامد وصاحب العدة: أنه لا يصح. قال الشيخ أبو حامد: هذا الذي قاله أبو العباس، سهو منه. قال: وقد نص الشافعي رضي الله عنه في كتاب الصرف، أن ذلك لا يجوز. والله أعلم)[١٣١].

ونصر ابن الصباغ قول ابن سريج، واحتج له بصحة تعليق تصرف الوكالة[١٣٢]، أي كأنه وكله بدفع دينه لمن يشتري منه له سلما بعد الشراء، وترجيح قول ابن سريج هو ظاهر صنيع العمراني.

واعتمد المتأخرون قول أبي حامد، وذكر الأسنوي أن هذا يشكل على ما سبق من صحة قوله له: اشتر لي كذا بثوبك ونحوه، ووقوعه قرضا[١٣٣]، ومثله ما ذكره الإمام وغيره: (أن الرجل إذا قال للغير: اشتر لي الخبز بدرهمٍ من مالك، فإذا اشتراه في الذمة، وقع الشراء للموكّل)[١٣٤].

---

(١٣٠) العزيز (٥/ ٢٥٩)، وهو في البيان للعمراني (٦/ ٤٤٠-٤٤١).

(١٣١) روضة الطالبين (٤/ ٣٣٦).

(١٣٢) ينظر: البيان (٦/ ٤٤١).

(١٣٣) ينظر: المهمات (٧/ ٤٤٨).

(١٣٤) نهاية المطلب (٧/ ٤٤٨)، وينظر: كفاية النبيه (١١/ ١٠٢).

فإنه في الصورتين إذا اشترط الرجوع كان له الرجوع وكان قرضا، وإلا فوجهان المصحح منهما ثبوت الرجوع(١٣٥).

وقد حاول المتأخرون الإجابة عن الإشكال بما ذكره شيخ الإسلام زكريا، قال: (وأجيب:

١- بأن رأس مال السلم كدينه لا يصح الاستبدال عنه.

٢- وبأن الموكل هنا يصير مشتريا للدين بالدين، فلا يصح كما لا يصح بيع الدين بالدين، ودعوى أنه يقدر دخوله في ملك الآمر لا تصح؛ لأن الأشياء التقديرية لا تعطى حكم الأشياء المحققة في الأشياء المضيق فيها، وهذا كما أنا في باب الربا لا نكتفي بالمماثلة التقديرية، فكذا هنا لا نكتفي بالقبض التقديري، ولهذا لو أحال المسلِمُ المسلَمَ إليه برأس المال وقبضه في المجلس لم يكف كما مر)، قال: (وفي النفس من ذلك شيء)(١٣٦)، وهو كذلك، فإن الجوابين -مع مخالفتهما لتعليل المنع الذي سبق عن الرافعي- غير صحيحين:

أما الأول: فلا محل له هنا؛ لأن رأس المال هنا هو مال الوكيل والمسلم إليه يأخذ ما وقع عليه العقد، فلا استبدال، وكونه يثبت له في ذمة موكله عوضه أمر آخر، ولهذا لم يذكر الرافعي هذا في الاحتجاج للمنع.

وأما الثاني: فجوابه منع أنه يشتري دينا بدين؛ لأنه لا دين له على الوكيل أولا، وإنما يثبت في ذمته بدل ما دفعه الوكيل قرضًا، وذلك عقد آخر في ضمن عقد

---

(١٣٥) ينظر: نهاية المطلب (٧/ ٤٤٨)، والمهمات (٥/ ٥٥٩).

(١٣٦) أسنى المطالب (٢/ ٢٨١).

البيع، ومقابلة الدين الثابت قرضا على الموكل بالدين الثابت على المسلم إليه غير سديدة؛ إذ ما يثبت على الموكل بدل ما دفعه الوكيل، ثم لا يلزم كون السلم دينًا بل يجوز أن يكون حالا ويقبض في المجلس فلم المنع؟ ولا حاجة إلى الإجابة عن القبض التقديري، لأنه لا قبض تقديري في عقد السلم، وإنما القبض التقديري في عقد القرض الضمني، ولا يضره ذلك، بخلاف مسألة الحوالة، فإن علة المنع فيها أن المحال عليه يدفع ما يدفعه عن دينه الذي عليه، لا عن عقد السلم، فخلا عقد السلم عن إقباض رأس المال.

فالوجه التسوية بين مسألة الشراء بمال الوكيل ومسألة السلم، وأما النص الذي أشار إليه الشيخ أبو حامد فلم أقف عليه في كتاب الصرف المطبوع، فالله أعلم به، وإذ قد صحت مسألة الشراء كما سبق فتصح مسألة السلم في القول المختار على ما نقل عن ابن سريج والله أعلم.

المسألة الثالثة: في القبض ضمن الإجارة

صورتها:

أن يأمر غيره بالاستئجار على شيء له ودفعِ الأجرة من مال المأمور أو من دين للآمر عليه، هذه صورتها العامة وصوَّرها الفقهاء بأن يستأجر شخص دارًا، ثم يقول له المؤجر: أنفق الأجرة في عمارتها.

حكمها:

لم أقف على خلاف بين أهل العلم في جواز المسألة لا في المذهب ولا في

المذاهب الأخرى، بل صُرِّح في كل المذاهب بالجواز[١٣٧]؛ إلا أن بعض الحنفية خرَّجها على مسألة الشراء فأجرى فيها الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه إذا لم يكن الأجير معينا؛ لكن الحنفية لم يرتضوا هذا التخريج، وقالوا: تصح المسألة بلا خلاف[١٣٨].

توجيه الحكم

قال ابن الرفعة: (إذا استأجر داراً بقدر من الدراهم ثم أذن له في صرفها في العمارة بدون شرط صح ولم يخرج الأصحاب ذلك فيما وقفت عليه على اتحاد القابض والمقبض؛ وكأنهم نزلوا القابض من المستأجر منزلة النائب عن [الآجر][١٣٩] وإن لم يكن معنياً واغتفروا مثل هذا التوكيل لوقوعه ضمناً)[١٤٠].

ومقتضى ما ذكره أن الأجير يكون كالنائب عن مالك الدار في قبض أجرتها من المستأجر، وهذا المعنى نقل عن القاضي أيضا[١٤١]، وذكره الحنفية ووجهوا به قول أبي حنيفة في مسألة الشراء[١٤٢].

---

(١٣٧) ينظر: الجامع لمسائل المدونة (١٦/ ١٩١)، والمبسوط للسرخسي (١٥/ ١٥٧)، والمحيط البرهاني (٧/ ٥٣١)، والعزيز (٦/ ٨٥)، وكفاية النبيه (١١/ ٢٤١)، والمبدع في شرح المقنع (٤/ ٤٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٤)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٧)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥١٩).

(١٣٨) ينظر: المبسوط (١٥/ ١٥٧)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥١٩).

(١٣٩) في الأصل: الأجير. وهو تصحيف يفسد المعنى.

(١٤٠) كفاية النبيه (١١/ ٢٤١).

(١٤١) ينظر: تحفة المحتاج (٥/ ٣٥٣).

(١٤٢) ينظر: المبسوط (١٢/ ٢١١).

وهو غير صحيح مخالف للواقع فيما يظهر لي؛ فإن القابض هنا يقبضه لنفسه ولعله لم يطرق سمعه الاتفاق بين مالك الدار ومستأجرها في هذا الأمر؛ فكيف يقدَّر وكيلًا عن المالك.

والواقع أن مستأجر الدار عند دفعه لأجرة العمارة قصْدُه إيفاء الأجير أجره محسوبًا من الأجرة التي عليه للمالك، فهو أصيل عن نفسه في أداء أجرة الدار وكيل عن المالك في إيفاء أجرة العمارة؛ فكأنه قبض أجرة الدار من نفسه ثم أقبضها عن عمارتها، ومصحح هذا التصرف ما سبق من أن مقصود القبض هو خروج المقبوض من يد مَن استُحِقَّ القبضُ عليه، وقد تحقق ذلك بالتسليم إلى الأجير، ولا مانع من حصول مقصودين بعمل واحد؛ كما هو الحال في المسألة الأولى (الشراء بالدين).

وهذه المسألة حجة على من منع مسألة الشراء فإنهم اتفقوا هنا على الصحة والعمارة قد تحتاج إلى شراء بعض المواد فتكون المسألة حينئذ عين تلك، وذكر الحنفية فرقا بينهما وهو أنه يشق على المستأجِر مراجعة رب الدار في كل مرة للعمارة، وهذا الفرق -وإن كان صحيحا في بعض الصور- ليس مؤثرا في الحكم؛ بل المؤثر المعنى الذي سبق وهو الموجود في كل الصور التي أجازوها كالحال الأولى من حالي مسألة الشراء، والله أعلم.

المسألة الرابعة: القبض ضمن عقد الهبة (الصدقة)

صورتها:

أن يأمر شخصٌ آخرَ بإعطاء شيء من مال المأمور لآخر هبةً أو صدقةً عليه؛

ليكون له بدلُه على الآمر، أو أن يكون لشخص دين على آخر فيأمره بدفعه كذلك.

حكمها:

ورد عن الأصحاب في ذلك عبارات مختلفة وهي قسمان:

القسم الأول: عبارات تجزم بصحة ذلك، ومنها ما ذكره البغوي أنه يصح أن يقول: (أعْط هَذَا الْفَقِير درهما حَتَّى ترجع عَليّ؛ كَمَا لَو قَالَ: افْدِ هَذَا الْأَسير، وَأطْعم هَذَا الجائع حَتَّى ترجع عَليّ)[١٤٣]، فَإذا فعل رجع على الآمر.

ومنها: تصريحهم بصحة التوكيل في أداء الزكاة من مال الوكيل[١٤٤] ذكرها الإمام وغيره[١٤٥]، وقال البغوي أيضا: (لو قال رجل لآخر: أد عني زكاة فطرتي؛ ففعل، جاز؛ كما لو قال: اقض ديني)[١٤٦]، زاد النووي: (بلا خلاف)[١٤٧].

القسم الثاني: ما يدل على وجود خلاف، فقد نقل الشهاب الرملي أن القفال قال: (لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فأمر وكيله بأدائها ونوى عند أمره بها فإنه يجوز وإن كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض لدراهم، وعلى هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لآخر: أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له عليه دين أو لم

---

(١٤٣) فتاوى البغوي الملحقة خطأ بفتاوى ابن الصلاح (٢/ ٥٦٥)، وذكر هذه الصور كلها وزيادة أمثلة في تحفة المحتاج (٥/ ٤٠).

(١٤٤) صورة الزكاة تشبه مسألة أداء الدين عن المدين الآتية في المطلب الثاني، وتفارقها في أن الآخذ ليس بدائن للآمر بخلاف تلك، فيكون ما يأخذه صدقة حكمها حكم الهبة.

(١٤٥) ينظر: نهاية المطلب (٣/ ١٥٠)، والبيان (٣/ ٤٠٢)، والمجموع (٦/ ١٨٤)، وأسنى المطالب (١/ ٣٦٠)، وتحفة المحتاج (٥/ ٤٠)

(١٤٦) التهذيب (٣/ ١٣٠).

(١٤٧) المجموع (٦/ ١٢٤).

يكن، ولو قال أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جاز)[١٤٨]، ثم نقل عن الأذرعي قوله: (كلام كثيرين أو الأكثرين ينازع في أكثر ما ذكره)[١٤٩].

وكأنه عنى الصورتين الأولى والثالثة، فأما الثانية فهي التي نفى النووي الخلاف فيها.

والصورة الأولى ليست مما نحن فيه، فأما الصورة الثالثة فقد قال شيخ الإسلام زكريا: (هذا منه بناء على ما جوزه من اتحاد القابض والمقبض)[١٥٠].

ولم أقف على نسبة تجويز اتحاد القابض والمقبض إلى القفال؛ إلا إذا كان قصده في صورة من الصور، فهذا كثير عن غير القفال أيضا كما سبق في البحث.

وأجاب ابن حجر في الفرق بين هذه الصورة وبين الصور الجائزة بأن: (قوله أقرضني منع التقدير الذي أوجب في تلك الفروع كون القابض كأنه وكيل الآذن؛ ولذا صح: اشتر لي كذا بكذا، وإن لم يعطه شيئا؛ لأن تقدير القرض هنا لا مانع منه فعملنا به على الأصح).

وهو جواب غير سديد من وجهين:

أحدهما: استناده إلى اعتبار الآخذ وكيلا عن الآمر، وقد سبق تضعيفه في المسألة الثالثة.

والثاني: أنه أدار الأمر على التصريح بالقرض، والتصريح بالأمر اللازم بدون تصريح لا ينبغي أن يكون مضرًّا؛ لأنه حاصل بلا تصريح، كشرط ما يقتضيه

---

(١٤٨) حاشية الرملي على أسنى المطالب (١/ ٣٦٠).

(١٤٩) المصدر السابق.

(١٥٠) أسنى المطالب (٢/ ١٤٤).

العقد.

هذا ما في المذهب.

فأما مذاهب الفقهاء فقد صرح الحنفية بجواز قول الدائن للمدين: تصدق بديني على المساكين(١٥١).

وصرح الحنابلة بمنعه(١٥٢)، ولم أقف للمالكية على تصريح، وأصلهم يقتضي الصحة.

واحتجاجاتهم لا تخرج عما سبقت مناقشته.

والذي يظهر لي أنه الصواب مذهبا واختيارًا صحة كل ذلك كما أفاده النقل عن القفال، والله أعلم.

المسألة الخامسة: القبض ضمن عقد القراض

صورتها:

أن يقول الدائن للمدين: ضارب بديني عليك.

حكمها:

سبق نقل الإجماع على عدم جوازها، وسبق تعليل الفقهاء للمنع، والذي يحتاج إلى الكلام عنه هنا هو الفرق بين هذا العقد وما سبق، حيث صح القبض الضمني في أكثر ما سبق إما بلا خلاف وإما على المختار.

والفرق أن تلك العقود كان يتصل بها إقباض حقيقي من المدين ونحوه لمن

---

(١٥١) ينظر: المبسوط (١٢/ ٢١٠).

(١٥٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢).

يتعاقد معه، ولا يحصل ذلك في المضاربة، فإنها بين الدائن والمدين والدين في يد المدين الذي ينقلب بالمضاربة عاملا، فيكون قارضه على غير مال له؛ لأن ما بيد المدين ماله هو لا مال دائنه.

فإن قيل: المدين سيشتري بالدين فيحصل الحقيقي؟ فالجواب أن الشراء بعد ذلك عقد آخر غير المضاربة له حكمه على ما سبق في المسألة الأولى، فأما المضاربة فقد خلت عن القبض والإقباض، ففسدت، ولا يصححها ما يطرأ بعد ذلك من الإقباض الحقيقي في عقد آخر.

وهذا كما لا يصح أن يضارب شخصا على أن يدفع رأس المال من ماله ويكونَ قرضًا عليه، فلا يصح عقد المضاربة لخلوه عن مال للمضارِب(١٥٣)، مع صحة توكيله غيره على أن يشتري له بماله كما سبق، والله أعلم.

المطلب الثاني: في القبض الواقع في ضمن غير عقد

غير العقد الذي يقع في ضمنه القبض ثلاثة أشياء: أداء الدين، والقسمة، وتغيير صورة الشيء، فأعقد لكل منها مسألة:

---

(١٥٣) وفيه علة أخرى، وهي أنه أقرضه ليضارب به ويكون له جزء من الربح، فهو قرض جر نفعا.

المسألة الأولى: القبض ضمن أداء الدين

صورتها:

أن يأمر الشخص غيره بأداء دينه سواء أكان الأداء من دين آخر له على المأمور أو كان من مال المأمور على وجه القرض له أو الهبة.

حكمها:

لم أقف على خلاف بين أهل العلم في جواز ذلك، بل كلامهم الدال على صحته كثير، وعليها ينبني باب ضمان الديون.

فإذا كان الأداء من دين على المأمور كان الأداء للثالث أداء لدين الآمر أيضًا، فحصل به مقصودان؛ أداء دين الثالث وأداء دين الآمر.

ويسري ذلك على الزكاة التي تدفع إلى الغريم بإذن الغارم، فيصح ذلك ويجزئ المدفوع عن الزكاة، كما صرح به في المذهب بلا خلاف(١٥٤)، وكذا الحنفية والحنابلة(١٥٥)، وهو الظاهر من مذهب المالكية فإنهم يجيزون قضاء دين الميت من الزكاة ولا إذن منه فمع الإذن أولى(١٥٦).

وأبدى بعض الحنابلة احتمالا لعدم صحة ذلك؛ أخذًا من مسألة أمره له بالشراء بالزكاة(١٥٧)، وهذا ليس بجيد؛ لأن هذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل

---

(١٥٤) ينظر: المجموع (٦/ ٢١٠)، والنجم الوهاج (٦/ ٤٤٦)

(١٥٥) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٩)، والمغني (٦/ ٤٨٢)، والفروع (٤/ ٣٤٠)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٤٥).

(١٥٦) ينظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٤٩٦).

(١٥٧) ينظر: الفروع (٤/ ٣٤٠).

العلم فيما يظهر، فالصواب تخريج تلك عليها لا العكس، والله أعلم.

المسألة الثانية: القبض ضمن القسمة

صورتها:

أن يكون الشيء مشتركا فيه بين شخصين ويكون بيد أحدهما، فيأذن له الآخر في قسمته، ليتمكن من التصرف في نصيبه ويكون نصيب صاحبه وديعة عنده.

حكمها:

فصل الماوردي رحمه الله في حكم القسمة، وخلاصة كلامه أن المقسوم إن كان غير مثلي فلا يستقل أحدهما بقسمته بحال، وإن كان مثليا انبنى الحكم على أن القسمة بيع أو إفراز، فإن قلنا: هي بيع لم يستقل؛ لاتحاد القابض والمقبض، وإن قلنا: هي إفراز استقل بإذن شريكه، فإن لم يأذن ففي استقلاله بها وجهان(١٥٨)، رجح الرافعي منهما عدم الاستقلال(١٥٩).

ويخرج من ذلك أن المعتمد جواز الاستقلال في المثليات بالإذن؛ لكون المعتمد أن قسمتها إفراز لا بيع؛ لكن نقل الشهاب الرملي عن ميدان الفرسان للغزي(١٦٠) قوله: (وجملة ما أقوله في رهن المشاع وقسمته: إنه إما أن يصدر من أحد الشريكين أو منهما وإذا صدر من أحدهما فإما أن يكون بإذن الآخر أو بغير

---

(١٥٨) ينظر: الحاوي (٥/ ١٢٨-١٣٠).

(١٥٩) ينظر: العزيز (٤/ ٥٢٦).

(١٦٠) هو شمس الدين محمد بن خلف بن كامل الغزي المتوفى سنة ٧٧٠هـ، وفي بعض المواقع الإلكترونية أن كتابه كان يحقق في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

إذنه وفي الأقسام الثلاثة تجوز القسمة حيث نقول: إنها إفراز)[١٦١]، فكأنه جرى على الوجه الآخر القائل بصحة الاستقلال دون إذن.

ولم أقف على كلام في المسألة في كتب المذهب غير ما مر.

فأما المذاهب الأخرى فصرح الحنفية بجواز الاستقلال في المثليات بإذن وبغير إذن؛ لكنهم شرطوا سلامة حصة الغائبين، فلو هلكت انتقضت القسمة، ولا تنتقض بهلاك حصة المقاسم الذي المقسوم في يده[١٦٢].

وأما الحنابلة فقد ذكروا في الوديعة المشتركة المكيلة أو الموزونة أنه لو طلب أحد الشريكين نصيبه في غيبة الآخر أو امتناعه من المقاسمة سُلِّم إليه نصيبُه بلا حكم حاكم[١٦٣].

فقد يفهم من هذا عدم صحة قسمته إن لم يأذن شريكه الحاضر ولم يمتنع، فأما إن أذن فالظاهر أنهم يجوزونه.

ولم أقف على شيء في ذلك للمالكية لكن أصلهم في جواز تولي طرفي العقد يقتضي الجواز وإن كانت بيعا، والله أعلم.

المسألة الثالثة: في القبض ضمن تغيير في المقبوض أو إتلافه

صورتها:

أن يأمر مستحقُّ القبض مقبضَه بإحداث تغيير في المقبوض كطحن البر

---

(١٦١) حاشية الرملي على أسنى المطالب (٢/ ١٤٤).

(١٦٢) ينظر: المبسوط (١٥/ ٢)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٧)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٢٥٤-٢٥٥).

(١٦٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦١).

ونحوه، أو بإتلافه كأكله.

حكمه:

صرح الأصحاب بأن الأمر بإتلاف المقبِض لا يكون قبضًا معتدًّا به، وصوروا المسألة بالبائع، ونقلوا عن فتاوى القفال: (لو أذن للبائع في الأكل والإحراق ففعل كان التلف من ضمان البائع)[١٦٤]، ونقلوا عن المتولي نحو ذلك وتعليلَه بأن البائع لا يصلح وكيلا عن المشتري في القبض[١٦٥].

وفرق القفال بين هذا وبين الإذن للغاصب في الأكل حيث يكون من ضمان المالك بأن الملك في المغصوب تام[١٦٦].

وقد سبق في المبحث الأول مثل هذا التفريق بين المبيع والمغصوب.

وقد تبنى صورة الأكل على مسألتين فيهما خلاف:

إحداهما: إلحاق التصرفات التي ليست ببيع بالبيع في منعها في المبيع قبل القبض.

والثانية: هل منع التصرف في المبيع قبل القبض يشمل التصرف فيه مع البائع الأول؟ لأن الإذن في الأكل إباحة، فهو تصرف.

والمعتمد في المسألتين المنعُ، فلا يشكل على ما قاله القفال.

وقد يبنى على مسألة إباحة المبيع للفقراء، والمذهب فيها الجواز، فيقال: ما الفرق بين الإباحتين؟

---

(١٦٤) العزيز (٤/ ٢٩٠)، والروضة (٣/ ٥٠٣).

(١٦٥) ينظر: أسنى المطالب (٢/ ٨٠)، والغرر البهية (٣/ ١٣).

(١٦٦) ينظر: العزيز (٤/ ٢٩٠).

وقد كان يمكن تخريج صحة التوكيل من مسألة إنفاق المكتري على الجمال المكتراة إذا هرب صاحبها والرجوع بالنفقة عليه بإذن الحاكم؛ لكون المكتري يقبض العلف من نفسه ويقدمه للجمال وذلك إتلاف حصل به القبض؛ لكنهم عللوه بالضرورة والعسر(١٦٧) فلا تقاس عليها حال اليسر والسعة.

ولم يتعرض أصحابنا لحكم التغيير كالطحن والخياطة والطبخ ونحوها؛ لكن قاعدة المذهب أن التعييب كالإتلاف في التضمين وعدمه، وعليها فإذا لم يعتبر الإتلاف بالإذن قبضًا ناقلا للضمان فكذلك التعييب.

وتغيير الصورة لا يخلو من تعييب للمبيع.

هذا ما في المذهب.

فأما المذاهب الأخرى فصرح الحنفية بأن تعييب البائع أو الإتلافَ بإذن المشتري قبض(١٦٨)، فيصح اتحاد القابض والمقبض على هذا الوجه عندهم، وهذا عندهم في الأعيان لا الديون كالسلم.

ولم أر للمالكية والحنابلة كلامًا في ذلك.

فتحصل في المسألة قولان: قول الشافعية وقول الحنفية.

وتوجيه قول الشافعية ما سبق عن المتولي.

وتوجيه قول الحنفية أن فعل الفاعل بأمر المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه، وتصرفه بنفسه يعتبر قبضًا فكذا ما كان بأمره(١٦٩).

---

(١٦٧) ينظر: كفاية النبيه (١١/ ٢٨٢، ٤٧٦).

(١٦٨) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٦-٢٤٧)، والهداية مع البناية (٨/ ٣٦١-٣٦٢).

(١٦٩) ينظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٤٢)، وبدائع الصنائع (٥/ ٢٤٦).

وقد تكون مناقشة التعليلين كما يلي:

للحنفية أن يعترضوا على تعليل الشافعية فيقولوا: امتناع الاستنابة في القبض الحقيقي لا يستلزم امتناعها في القبض الضمني؛ كما لو وكل الدائن المدين في الشراء بالدين ونحوه مما مر.

وللشافعية أن يجيبوا: هذا فيما يجوز التصرف فيه قبل القبض كدين القرض ونحوه دون ما لا يصح التصرف فيه؛ كما سبق في المطلب الأول.

وللحنفية أن يقولوا: هذا خاص بما إذا كان القبض ضمن تصرف يمتنع قبل القبض كالبيع؛ والمعنى فيه أنه إيقاع للتصرف قبل شرطه؛ بخلاف ما لا يمتنع؛ كتغيير الصورة.

وهذا جواب سديد في نظري لكن يدخل الاعتراض على الحنفية من جهة أخرى؛ وهي أن أصحابنا لا يسلمون بأن تعييب المشتري قبض لكل المبيع بل لقدر العيب فقط(١٧٠)؛ وهو أسد في نظري من قول الحنفية؛ لأنه لم يقبض الكل، ولو كان ما عيَّبه ملك غيرِه لما كان عليه ضمان غير قسط العيب فكذا هنا.

ويخرج من هذا اعتبار هذا الإتلاف قبضًا للمتلَف فقط دون الباقي، ففي صورة إتلاف المبيع كله كان من ضمان المشتري كما لو أمر أجنبيا بإتلافه(١٧١)، ولا يظهر وجه للتفريق بين البائع وبين غيره في إتلاف مال الغير بالإذن، وكيف يضمنُه وربما كان محسنًا في إتلافه؛ كما لو أمره بإطعامه دابة ونحو ذلك؟

---

(١٧٠) ينظر: أسنى المطالب (٢/ ٨٢)، وحاشية البجيرمي على شرح المنهج (٢/ ٢٧٠).

(١٧١) وفي إتلاف الأجنبي خلاف، وما ذكرته هنا اختيار السبكي وغيره. ينظر: أسنى المطالب (٢/ ٨٠).

وفي صورة التعييب يضمن المشتري قدر العيب فقط، وضمان الباقي على البائع، ولا يصح التصرف فيه؛ لأنه غير مقبوض، والله أعلم.

هذه صور القبض الضمني وبقيت صورة لم أر إدراجها، وهي ما إذا أمر المشتري أو المدين كَيلَ حقِّه في ظرفه هل يكون ذلك قبضًا؟ فقد عده الحنفية والحنابلة قبضًا؛ لكن هذا لا يظهر أنه من اتحاد القابض والمقبض، فإن من يجوزه يجعل الظرف كاليد، فإذا وضعه في ظرف المشتري فكما لو وضعه في يده.

هذا آخر ما تيسر جمعه في اتحاد القابض والمقبض، فما كان صوابا فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

كان الفراغ منه ظهر يوم الثلاثاء ٢٧/ رمضان/ ١٤٣٩هـ

في بيتي في مدينة بورما – الصومال.

فهرس المصادر

١- الاختيار لتعليل المختار، المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، الناشر: مطبعة الحلبي القاهرة، ١٣٧٦ هـ.

٢- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.

٣- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وتاريخ.

٤- الإشراف على مذاهب العلماء، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر، تحقيق: محمد نجيب سراج الدين، إحياء التراث الإسلامي - قطر، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م).

٥- الأم، المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار النشر: دار الوفاء المنصورة، الطبعة: الأولى ٢٠٠١م.

٦- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية.

٧- الأنوار لأعمال الأبرار، المؤلف: يوسف بن إبراهيم الأردبيلي، تحقيق: خلف مفضي المطلق، الناشر: دار الضياء، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ.

٨- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الفلاح، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ.

٩- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: زين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم الحنفي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية.

١٠- بحر المذهب، المؤلف: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، تحقيق: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٩م.

١١- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.

١٢- البناية شرح الهداية، المؤلف: محمود بن أحمد الغيتابى بدر الدين العينى، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.

١٣- البيان في مذهب الإمام الشافعي، المؤلف: يحيى بن أبي الخير العمراني، تحقيق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج - جدة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.

١٤- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (الجد)، تحقيق : د. محمد حجي وآخرين، الناشر : دار الغرب الإسلامي، الطبعة : الثانية ، ١٤٠٨هـ.

١٥- التاج والإكليل لمختصر خليل، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن يوسف المواق الغرناطي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٤م

١٦- التبصرة، المؤلف: علي بن محمد أبو الحسن اللخمي، تحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

١٧- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، المؤلف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، الطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ.

١٨- تحفة الفقهاء، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

١٩- تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، مراجعة وتصحيح: لجنة من العلماء، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، ١٣٥٧ هـ.

٢٠- تصحيح الفروع (بهامش الفروع)، المؤلف: علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة-دار المؤيد، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.

٢١- تكملة المجموع، المؤلف: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ.

٢٢- التهذيب في فقه الإمام الشافعي، المؤلف: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.

٢٣- التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، المؤلف: خليل بن إسحاق ضياء الدين الجندي المالكي، تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ.

٢٤- الجامع لمسائل المدونة، المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، تحقيق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث

الإسلامي - جامعة أم القرى، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٣٤هـ.

٢٥- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، المؤلف: جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس، تحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.

٢٦- الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري، المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي الزبيدي الحنفي الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، ١٣٢٢هـ.

٢٧- حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)، المؤلف: محمد أمين بن عمر ابن عابدين الدمشقي، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.

٢٨- حاشية البجيرمي على شرح المنهج المسماة: (التجريد لنفع العبيد)، المؤلف: سليمان بن محمد البجيرمي، الناشر: مطبعة الحلبي، ١٣٦٩هـ.

٢٩- حاشية البناني على شرح الزرقاني (الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني)، المؤلف: محمد بن الحسن بن مسعود البناني، ضبط وتصحيح: عبد السلام محمد أمين، الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

٣٠- حاشية الجمل على شرح المنهج (فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب)، المؤلف: سليمان بن عمر العجيلي المعروف بالجمل، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ.

٣١- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ.

٣٢- حاشية الرملي على أسنى المطالب، المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الرملي (الكبير)، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وتاريخ.

٣٣- حاشية الشربيني على شرح البهجة الوردية، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد الشربيني، المطبعة الميمنية.

٣٤- الحاوي (الكبير) في الفقه الشافعي، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.

٣٥- خادم الرافعي والروضة، المؤلف: محمد بن عبد الله بن بهادر بدر الدين الزركشي، مخطوط مصور من مخطوطات دار الكتب المصرية، محفوظ بمكتبة المخطوطات بالمسجد النبوي

بالرقم ٢١٧,٣.

٣٦- خادم الرافعي والروضة، من أول كتاب الهبة إلى نهاية كتاب اللقطة، جزء بتحقيق عبد العزيز بن محمد الغانمي، رسالة علمية في جامعة أم القرى.

٣٧- الدر المختار شرح تنوير الأبصار، المؤلف: علاء الدين محمد بن علي الحصكفي، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.

٣٨- الذخيرة، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٤م.

٣٩- روضة الطالبين وعمدة المفتين، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ.

٤٠- سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي – بيروت.

٤١- شرح الزرقاني على مختصر خليل (٥/ ٢٩٧) المؤلف: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، ضبط وتصحيح: عبد السلام محمد أمين، الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

٤٢- الشرح الكبير على مختصر خليل، المؤلف: أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ.

٤٣- شرح مختصر خليل، المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، الناشر: دار الفكر للطباعة – بيروت، بدون طبعة وتاريخ.

٤٤- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات)، المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.

٤٥- صحيح ابن خزيمة، لمؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي – بيروت.

٤٦- صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد

الباقي)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.

٤٧- صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)، المؤلف: مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

٤٨- العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير)، المؤلف: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ.

٤٩- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المؤلف: شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، الناشر: المطبعة الميمنية، بدون طبعة وتاريخ.

٥٠- فتاوى البغوي الملحقة خطأ بفتاوى ابن الصلاح، المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.

٥١- الفتاوى الهندية، المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثانية، ١٣١٠هـ.

٥٢- فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت، ١٣٧٩هـ.

٥٣- الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد شمس الدين المقدسي الصالحي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة – دار المؤيد، الطبعة: الأولى ١٤٢٤هـ.

٥٤- قواعد ابن رجب (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوى والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.

٥٥- الكاشف عن حقائق السنن، المؤلف: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

٥٦- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق : محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الناشر : مكتبة الرياض الحديثة- الرياض،

الطبعة الثانية، ١٤٠٠هـ.

٥٧- كشاف القناع عن متن الإقناع، المؤلف: منصور بن يونس البهوتى الحنبلى، الناشر: دار الكتب العلمية، بدون طبعة وتاريخ.

٥٨- كفاية النبيه في شرح التنبيه، المؤلف: نجم الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩م.

٥٩- المبدع في شرح المقنع، المؤلف: برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ.

٦٠- المبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٤١٤هـ.

٦١- المجموع شرح المهذب ، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ.

٦٢- المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد ابن مازة البخاري الحنفي ، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.

٦٣- المختصر الفقهي، لمؤلف: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة الأولى، ١٤٣٥هـ.

٦٤- مختصر المزني، المؤلف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، وضع حواشيه: محمد عبد القادر شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.

٦٥- المدونة، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ.

٦٦- المستدرك على الصحيحين، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله المعروف بابن البيع، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.

٦٧- المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي، المؤلف: نجم الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة، جزء بتحقيق خالد بن خلف العتيبي، رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة.

٦٨- المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي، المؤلف: نجم الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة، جزء بتحقيق أحمد بن محمد الحربي، رسالة علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة.

٦٩- المغني، المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ.

٧٠- مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، لمؤلف: أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، اعتنى به: أبو الفضل الدّميَاطي - أحمد بن عليّ، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.

٧١- منهاج الطالبين، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، عني به: محمد طاهر شعبان، الناشر: دار المنهاج، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ.

٧٢- المهمات في شرح الروضة والرافعي، المؤلف: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيق: أبي الفضل الدمياطي أحمد بن علي، الناشر: مركز التراث الثقافي المغربي- دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ.

٧٣- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرعيني المالكي، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ.

٧٤- النجم الوهاج في شرح المنهاج، المؤلف: كمال الدين محمد بن موسى الدَّمِيري، الناشر: دار المنهاج-جدة، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.

٧٥- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد الرملي، الناشر: دار الفكر- بيروت، ١٤٠٤هـ.

٧٦- نهاية المطلب في دراية المذهب، المؤلف: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الملقب بإمام الحرمين، تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الديب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ.

٧٧- النهر الفائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: سراج الدين عمر بن إبراهيم الحنفي، تحقيق: أحمد عزو عناية، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

٧٨- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن

عبد الرحمن أبي زيد القيرواني، تحقيق: عدد من الباحثين، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٩م.

٧٩- نيل الأوطار، المؤلف: محمد بن علي الشوكاني اليمني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث-مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.

٨٠- الهداية في شرح بداية المبتدي، المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.

٨١- الوسيط في المذهب، المؤلف: أبو حامد الغزالي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السلام – القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

فهرس الموضوعات

مقدِّمة..... ٢
المبحث الأول في القبض الحقيقي ٣
المطلب الأول في قبض الشخص من نفسه لغيره ٣
المسألة الأولى أن يقبض من نفسه دينًا لغيره ٣
المسألة الثانية أن يقبض من نفسه عينًا لغيره ١٣
الحال الأولى ١٤
الحال الثانية ١٥
المطلب الثاني في قبض القابض من نفسه لنفسه ٢٤
المسألة الأولى في الدين..... ٢٤
المسألة الثانية في قبض العين ٣٢
الحال الأولى ٣٢
الحال الثانية ٣٦
تلخيص القول في صور القبض الحقيقي ٣٨
المبحث الثاني في القبض الضمني ٤٠
المطلب الأول في القبض ضمن عقد من العقود ٤٠
المسألة الأولى في القبض ضمن عقد البيع ٤١
تتمة ٤٦
المسألة الثانية في القبض ضمن عقد السلم ٤٩
المسألة الثالثة في القبض ضمن الإجارة ٥٢
المسألة الرابعة القبض ضمن عقد الهبة (الصدقة) ٥٤
المسألة الخامسة القبض ضمن عقد القراض ٥٧
المطلب الثاني في القبض الواقع في ضمن غير عقد ٥٨
المسألة الأولى القبض ضمن أداء الدين ٥٩
المسألة الثانية القبض ضمن القسمة ٦٠

المسألة الثالثة في القبض ضمن تغيير في المقبوض أو إتلافه ٦١
فهرس المصادر ٦٥
فهرس الموضوعات ٧٥